

KAPITOLU 590

ATT DWAR L-ATTIV FINANZJARJU VIRTWALI

ATT sabiex jirregola l-qasam tal-Offerti dwar Aktiv Finanzjarju Virtwali Inizjali u Aktiv Finanzjarju Virtwali u sabiex jipprovdi għal hwejjeg ancillari jew incidental jew konnessi ma' dan.

1 ta' Novembru, 2018

ATT XXX tal-2018, kif emendat bl-Avviż Legali [106 tal-2021](#) u bl-Att [XLVI tal-2021](#), [XIV](#) u [XXXVI tal-2024](#) u [XI tal-2025](#).

TAQSIM TAL-ATT

		Artikoli
Taqsim I	Preliminari	1 - 2
Taqsim II	Offerti dwar VFA Inizjali	3 - 12
Taqsim III	Htigiet għal-Liċenzjar	13
Taqsim IV	Applikazzjoni, Għoti, Kanċellament, eċċ. ta' Liċenzji	14 - 22
Taqsim V	Bord ta' Amministrazzjoni u Obbligi ta' Detenturi ta' Liċenzja	23 - 32
Taqsim VI	Prevenzjoni ta' Abbuż tas-Suq	33 - 37
Taqsim VII	Setgħat Regolatorji u Investigattivi	38 - 49
Taqsim VIII	Dmir ta' Awdituri	50
Taqsim IX	Appelli, Rimedji, Sanzjonijiet u Kunfidenzjalità	51 - 57
Taqsim X	Dispożizzjonijiet Mixxellanji	58 - 61
Taqsim XI	Dispożizzjonijiet Transitorji	62-64

L-Ewwel Skeda Hwejjeg li għandhom jiġu speċifikati f'*whitepaper* ta' entità emittenti u htigiet għall-approvazzjoni u pubblikazzjoni tagħha

It-Tieni Skeda Servizzi ta' VFA

TAQSIMA I

Preliminari

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar l-Aktiv Finanzjarju Virtwali. Titolu fil-qosor.

2. (1) Sakemm ir-rabta tal-kliem ma tehtiegħ xort'oħra, kliem u frażijiet mhux imfissra f'dan l-Att ikollhom l-istess tifsira kif l-imsemmija kliem u frażijiet għandhom fl-[Att dwar l-Awtorità tal-Innovazzjoni Diġitali ta' Malta](#). Tifsir. *Emendat: A.L. 106 tal-2021; XIV.2024.2.*

(2) F'dan l-Att u fl-Iskedi li jinsabu miegħu, sakemm ir-rabta tal-kliem ma tehtiegħ xort'oħra -

Kap. 591.

"ABE" tfisser l-Awtorità Bankarja Ewropea stabbilita bir-[Regolament \(UE\) Nru 1093/2010](#);

"abbuż tas-suq" tfisser *insider dealing*, l-iżvelar illegali ta' informazzjoni minn ġewwa u manipulazzjoni tas-suq rigward xi transazzjoni, ordni jew imġiba li tirrigwarda xi attiv finanzjarju virtwali;

Att Nru XIV tal-2024.

"aġent ta' VFA" tfisser kwalunkwe persuna li tkun irreġistrata bħala tali mal-awtorità kompetenti fl-ewwel data tad-dhul fis-seħh tal-[Att tal-2024 li jemenda l-Att dwar l-Attiv Finanzjarju Virtwali](#);

Kap. 592.

"amministratur" tfisser uffiċjal jew kull persuna li tiġi mahtura biex twettaq funzjonijiet ta' rappreżentanza u fiduċjarji fil-kontroll u amministrazzjoni ta' persuna ġuridika, u kull persuna li twettaq tali funzjonijiet ukoll jekk taht isem iehor, iżda ma tinkludix amministratur tekniku jew aġent residenti taht l-[Att dwar Arrangamenti u Servizzi ta' Teknoloġija Innovattiva](#), u l-frażi "bord ta' amministrazzjoni" għandha tinftiehem skont hekk;

"attiv" tfisser proprjetà mobbli jew immobbli ta' kull għamla;

"attiv ta' DLT" tfisser -

- (a) *token* virtwali;
- (b) attiv finanzjarju virtwali;
- (ċ) flus elettronici;
- (d) token tal-flus elettronici; jew
- (e) strument finanzjarju,

li hu dipendenti intrinsikament fuq, jew jutilizza, teknoloġija distribwita fuq registru;

"attiv finanzjarju virtwali" jew "VFA" tfisser kull forma ta' reġistrazzjoni (*recordation*) ta' mezz diġitali li jintuża bħala mezz diġitali għal skambju, unità ta' kont, jew hażna ta' valur u li ma jkunx -

- (a) flus elettronici;
- (b) strument finanzjarju; jew
- (ċ) token virtwali;

Iżda, għall-finijiet tat-Taqsima II, għandhom jiġu esklużi wkoll it-tokens irreferenzjati ma' assi u t-tokens tal-flus elettronici;

Kap. 330.

"awtorità kompetenti" tfisser l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta stabbilita bl-Att dwar l-[Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta](#);

"awtorità regolatorja barranija" tfisser awtorità f'xi pajjiż jew territorju barra minn Malta li ma jkunx Stat Membru jew Stat ŻEE li teżerċita xi funzjoni regolatorja jew superviżorja fir-rigward ta' servizzi finanzjarji li tkun tikkorrispondi għal xi funzjoni tal-awtorità kompetenti taht dan l-Att kif imfissra fl-[Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta](#);

Kap. 330.

"awtorità regolatorja Ewropea" tfisser awtorità fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE, li ma jkunx Malta, li teżerċita xi funzjoni regolatorja jew superviżorja fir-rigward ta' servizzi finanzjarji li tikkorrispondi għall-funzjoni tal-awtorità kompetenti kif imfissra fl-[Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta](#);

Kap. 330.

"Awtoritajiet Superviżorji Ewropej" jew "ESAs" tfisser l-EBA, l-ESMA u l-EIOPA;

"Bank Ċentrali" tfisser il-Bank Ċentrali ta' Malta kif imfissra bl-[Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta](#);

Kap. 204.

"borża ta' DLT" tfisser kull kummerċ u, jew pjattaforma jew faċilità ta' borża ta' VFA, kemm f'Malta jew f'għurisdizzjoni ohra, li fuqha kull forma ta' attiv ta' DLT jista' jitmexxa skont ir-regoli tal-pjattaforma jew faċilità;

"borża ta' VFA" tfisser borża ta' DLT għal attivi finanzjarji virtwali, li topera f'Malta jew minn Malta, li fiha interessi multipli ta' xiri u bejgħ minn terzi għal-attivi finanzjarji virtwali jistgħu jinteraġixxu b'mod li jirriżulta f'kuntratt, billi jiġi skambjat attiv finanzjarju virtwali għal ieħor jew attiv finanzjarju virtwali għal munita fiat li hija valuta legali jew munita fiat li hija valuta legali għal attiv finanzjarju virtwali;

"deċiżjoni" tinkludi kull direttiva, determinazzjoni, ordni, kondizzjoni, miżura, hteġa jew speċifikazzjoni, tkun kif tkun deskritta, magħmula mill-awtorità kompetenti;

"detentur ta' liċenzja" tfisser persuna li għandha liċenzja taht dan l-Att;

"Direttiva 2015/849/UE" tfisser id-[Direttiva 2015/849/UE](#) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-hasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-[Regolament \(UE\) Nru 648/2012](#) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-[Direttiva 2005/60/KE](#) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-[Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE](#), kif tista' tiġi emendata minn żmien għal żmien;

"dokument" jew "dokumentazzjoni" tinkludi informazzjoni reġistrata f'kull forma u, fir-rigward ta' informazzjoni reġistrata b'mod li ma jkunx f'forma umanament intelligibbli, referenzi għall-produzzjoni tiegħu jinkludu referenzi għall-produzzjoni ta' kopja

f'forma umanament legibbli;

"dritt Ewropew" tfisser il-jedd ta' detentur ta' liċenzja li jistabbilixxi fergħa jew jipprovdi servizzi fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE, li ma jkunx Malta -

(a) skont it-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea kif applikat f'dak l-Istat Membru jew Stat ŻEE; u

(b) bla ħsara għal xi regolamenti magħmula taħt dan l-Att jew regoli maħruġa mill-awtorità kompetenti konformement ma' dan l-Att;

"EIOPA" tfisser l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol stabbilita skont l-Artikolu 1 tar-[Regolament \(UE\) Nru 1094/2010](#);

"entità emittenti" jew "emittent" jew "emittenti" ifissru persuna ġuridika ffurmata taħt xi liġi f'dak iż-żmien fis-sehħ f'Malta li toħroġ jew biġisiebha toħroġ attiv finanzjarju virtwali f'Malta jew minn Malta;

"ESMA" tfisser l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq stabbilita bir-[Regolament \(UE\) Nru 1095/2010](#) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru, 2010;

"ESRB" tfisser il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku stabbilit bir-[Regolament \(UE\) Nru 1092/2010](#) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku;

Kap. 376.

"flus elettronici" għandu jkollha l-istess tifsira kif mogħtija lilha taħt it-Tielet Skeda li tinsab mal-[Att dwar l-Istituzzjonijiet Finanzjarji](#);

"fondi" tfisser karti tal-flus u muniti, flus skritturali, flus elettronici u attiv finanzjarju virtwali;

"ftehim dwar VFA" tfisser kull ftehim li l-għemil jew it-twettiq tiegħu, minn xi waħda mill-partijiet, jikkostitwixxi servizz jew attività liċenzjabbli taħt dan l-Att;

"ġurisdizzjoni rikonoxxuta" tfisser membru tal-Unjoni Ewropea jew taż-ŻEE jew l-Organizzazzjoni għall-Koperazzjoni u Żvilupp Ekonomiku kif ukoll kull ġurisdizzjoni oħra approvata permezz ta' avviż mill-Ministru minn żmien għal żmien għall-finijiet ta' din it-tifsira;

Kap. 386.

"kumpanija" tfisser kumpanija ta' responsabbiltà limitata skont l-[Att dwar il-Kumpaniji](#) jew xi liġi li tista' minn żmien għal żmien tkun fis-sehħ, jew kumpanija inkorporata barra minn Malta,

hekk iżda li l-kumpanija, jekk mhux inkorporata f'Malta, li kieku kienet tikkwalifika biex tkun hekk inkorporata taht il-liġijiet ta' Malta;

"liċenzja" tfisser liċenzja biex wiehed jipprovdi servizz jew servizzi ta' VFA mahruġa mill-awtorità kompetenti skont l-artikolu 15;

"MiFID" tfisser id-[Direttiva 2014/65/UE](#) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-[Direttiva 2002/92/KE](#) u d-[Direttiva 2011/61/UE](#), kif emendata minn żmien għal żmien, u tinkludi kull miżura implimentattiva li tkun inħarġet jew li tista' tinħareġ taħtha;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għar-regolamentazzjoni tas-servizzi finanzjarji;

"offerta dwar attiv finanzjarju virtwali inizjali" jew "offerta dwar VFA inizjali" tfisser metodu ta' ġbir ta' flus li bih entità emittenti tkun qed toħroġ attiv finanzjarju virtwali u tkun qed toffrih bi skambju ma' fondi;

"operatur ta' borża ta' VFA" tfisser persuna jew persuni li jamministraw u, jew joperaw borża ta' VFA u tista' tkun il-borża ta' VFA stess;

"parteċipazzjoni kwalifikanti" tfisser parteċipazzjoni diretta jew indiretta f'persuna ġuridika li tirrappreżenta għaxra fil-mija (10%) jew iżjed tal-kapital jew tad-drittijiet ta' vot f'dik il-persuna li tagħmilha possibbli li teżerċita influwenza sinifikattiva fuq il-persuna li fiha tissussisti dik il-parteċipazzjoni u tinkludi l-parteċipazzjoni ta' attiv ta' DLT bi drittijiet ta' vot, kontroll u sjieda, u "detentur kwalifikanti" għandha tinftiehem skont hekk;

"persuna" tfisser persuna fiżika jew persuna ġuridika skont il-liġi;

"persuna suġġetta" għandu jkollha l-istess tifsira li għandha taht ir-regolament 2 tar-[Regolamenti kontra Money Laundering u Finanzjar ta' Terroriżmu](#);

L.S. 373.01

"preskritt" tfisser preskritt b'regolamenti magħmulin taht dan l-Att;

"punt ta' riferiment" tfisser kull rata, indiċi jew ċifra, li jkun disponibbli għall-pubbliku jew ippubblikat, li hu determinat perjodikament jew regolarment bl-applikazzjoni ta' formula għal, jew fuq il-bażi ta', il-valur ta' attiv jew prezz, wiehed jew aktar, sottostanti, inkluzi prezzijiet stmati, rati ta' mgħax jew valuri oħra, fattwali jew stmati, jew sħarriġ, u li b'referenza għalihom jiġi determinat l-ammont li jithallas taht attiv finanzjarju virtwali jew taht

il-valur ta' attiv finanzjarju virtwali;

"qorti" tfisser il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili;

"rabtiet internazzjonali ta' Malta" tfisser ir-rabtiet, ir-responsabbiltajiet u l-obbligi ta' Malta li johorġu mis-shubija, jew l-affiljazzjoni jew relazzjoni ma' xi organizzazzjonijiet internazzjonali, globali jew reġjonali jew raggruppament ta' pajjiżi jew li johorġu minn xi trattat, konvenzjoni jew ftehim internazzjonali ieħor, ikun kif ikun imsejjah, kemm jekk ikun bilaterali kif ukoll multilaterali, li Malta tkun parti fih;

"Regolament MiCA" tfisser Regolament (UE) 2023/1114 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 2023 dwar is-swieq fil-kriptoassi, u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 1095/2010 u d-Direttivi 2013/36/UE u (UE) 2019/1937, kif jista' jiġi emendat minn żmien għal żmien, u jinkludi kwalunkwe strument legali vinkolanti, linja gwida u miżura oħra li nharġet jew li tista' tinhareġ tahtu;

"regoli" tfisser regoli maħruġa mill-awtorità kompetenti skont dan l-Att;

"reklam" tfisser kull għamla jew mezz ta' reklamar jew attività ta' promozzjoni, imxandra mal-pubbliku permezz ta' kull tip ta' midja, li tippromwovi x-xiri ta' attiv finanzjarju virtwali jew l-akkwist ta' servizz ta' VFA:

Iżda reklam ma jinkludix l-ġhoti ta' rakkomandazzjoni personali;

"residenti f'Malta" tfisser individwu li r-residenza abitwali tiegħu hi f'Malta;

"servizz ta' VFA" tfisser kull servizz li hemm referenza għalih fit-Tieni Skeda meta jingħata fir-rigward ta' attiv ta' DLT li ġie determinat li hu attiv finanzjarju virtwali;

"sid benefiċjarju" għandu jkollha l-istess tifsira li għandha taht ir-regolament 2 tar-[Regolamenti kontra Money Laundering u Finanzjar ta' Terroriżmu](#), u "sjieda benefiċjarja" għandha tinftiehem skont hekk;

L.S. 373.01

"smart contract" tfisser forma ta' arrangament ta' teknoloġija innovattiva li jikkonsisti fi -

(a) protokoll tal-kompjuter; jew

(b) ftehim konkluż fl-intier tiegħu jew parzjalment f'forma elettronika li hi awtomatizzabbli u infurzabbli bl-eżekuzzjoni ta' kodiċi tal-kompjuter, għalkemm ċerti partijiet ikunu jirrikjedu l-intervent u kontroll uman u li jista' jkun

infurzabbli wkoll b'metodi normali legali jew permezz ta' tahlita tat-tnejn;

"spettur" tfisser spettur mahtur taht l-artikolu 40;

"Stat Membru" tfisser Stat Membru tal-Unjoni Ewropea;

"Stat ŻEE" tfisser Stat li hu parti kontraenti għall-ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea ffirmit f'Oporto fit-2 ta' Mejju, 1992 kif emendat bil-Protokoll iffirmit fi Brussell fis-17 ta' Marzu 1993 u kif emendat b'xi atti sussegwenti;

"strument finanzjarju" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha taht it-Tieni Skeda li tinsab mal-[Att dwar Servizzi ta' Investiment](#), kemm jekk jinħarġu jew ma jinħarġux f'Malta; Kap. 370.

"sussidjarja" għanda l-istess tifsira assenjata lilha taht l-artikolu 2 tal-[Att dwar il-Kumpanniji](#); Kap. 386.

"teknoloġija distribwita fuq regjistru" jew "DLT" tfisser sistema ta' *database* li fiha l-informazzjoni tiġi rekordjata, maqsuma konsenswalment, u sinkronizzata mal-firxa ta' network ta' konnessjonijiet multipli, kif ulterjorment deskritti fl-Ewwel Skeda li tinsab mal-[Att dwar Arrangamenti u Servizzi ta' Teknoloġija Innovattiva](#), kemm jekk tkun ċertifikata taht dak l-Att jew xort'ohra; Kap. 592.

"token irreferenzjat ma' assi" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (6) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament MiCA;

"token tal-flus elettronici" jew "e-money token" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fil-punt (6) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament MiCA;

"*token virtwali*" tfisser forma ta' registrazzjoni (*recordation*) diġitali ta' medjum li l-utilità, il-valur jew l-applikazzjoni tiegħu huma ristretti unikament għall-akkwist ta' oġġetti jew servizzi, jew biss fi ħdan il-pjattaforma ta' DLT li fuqha jew li dwarha jkun inħareġ jew fi ħdan network limitat ta' pjattaformi ta' DLT:

Izda l-frażi "pjattaforma ta' DLT" imsemmija f'din it-tifsira għandha teskludi boroż ta' DLT:

Izda wkoll *token virtwali* li hu jew jista' jiġi konvertit f'tip ieħor ta' attiv ta' DLT għandu jiġi ttrattat bħala t-tip tal-attiv ta' DLT li fih ġie jew jista' jiġi konvertit;

"Tribunal" tfisser it-Tribunal għas-Servizzi Finanzjarji stabbilit taht l-artikolu 21 tal-[Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta](#); Kap. 330.

"unità" tfisser kull rappreżentazzjoni tad-drittijiet jew interessi

f'persuna ġuridika u "detentur ta' unità" għandha tinftiehem skont hekk;

"*whitepaper*" tfisser dokument f'dik il-forma u li jkun fih dik l-informazzjoni kif speċifikat fl-artikolu 4 u fl-Ewwel Skeda.

(3) Kull referenza f'dan l-Att għal xi liġi, jew dispożizzjoni taġġha, għandha tinftiehem bħala referenza għal dik il-liġi jew dispożizzjoni kif minn żmien għal żmien fis-sehħ, u għandha tinkludi referenza għal kull leġiżlazzjoni li tissostitwixxi dik il-liġi jew dispożizzjoni, u għal kull leġiżlazzjoni sussidjarja magħmula taħthom.

(4) F'dan l-Att u f'kull regolament magħmul tahtu, jekk ikun hemm konflitt bejn it-test bl-Ingliz u dak bil-Malti, jipprevali t-test bl-Ingliz.

TAQSIMA II

Offerti dwar VFA Inizjali

Offerti dwar VFA
inizjali u dhul għal
negozju f'borża ta'
VFA għandu jsir
ma' *whitepaper*
registrata.
Emendat:
XIV.2024.3.

3. (1) L-ebda entità emittenti ma tista' toffri attiv finanzjarju virtwali lill-pubbliku f'Malta jew minn Malta jew tista' tapplika għad-dhul ta' attiv finanzjarju virtwali għal negozju fuq borża ta' DLT sakemm tali entità emittenti ma tfassalx *whitepaper* li -

- (a) tkun konformi mal-htigiet tal-artikolu 4; u
- (b) hi registrata skont is-subartikolu (2):

Iżda fejn l-attiv ta' DLT hu determinat mill-emittent bħala strument finanzjarju jew flus elettronici, l-emittent ikun mehtieg li jkun konformi mal-liġijiet applikabbli rispettivi minflok id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) L-ebda *whitepaper* ma tista' tinhareġ jew tiġi ppubblikata skont l-artikolu 9(2) sakemm, għaxart ijiem tax-xogħol qabel id-data taċ-ċirkolazzjoni taġġha bi kwalunkwe mod, kopja taġġha, iffirmata minn kull persuna msemija fiha bħala membru tal-bord ta' amministrazzjoni tal-entità emittenti jew l-aġent tiegħu awtorizzat bil-miktub, ma tkunx giet ikkonsenjata lill-awtorità kompetenti.

(3) Imhassar bl-Att [XIV.2024.3](#).

(4) Meta tkun sodisfatta li ġew osservati l-htigiet tal-artikolu 4(1), l-awtorità kompetenti għandha tirreġistra l-*whitepaper*.

(5) Fejn l-applikant hu inkorporat f'ġurisdizzjoni rikonoxxuta, dan għandu josserva kwalunkwe rekwiżiti lokali dwar preżenza kif jistgħu jiġu preskritti jew provduti f'regoli maħruġa skont dan l-Att.

4. (1) Kull *whitepaper* għandha -

(a) tkun datata;

(b) tiddikjara dak kollu li hemm speċifikat fl-Ewwel Skeda; u

(ċ) tinkludi dikjarazzjoni mill-bord ta' amministrazzjoni li tikkonferma li l-*whitepaper* hi konformi mal-htigiet tal-artikolu 3 u ta' dan l-artikolu.Data tal-*whitepaper* u hwejjeg li għandhom jiġu dikjarati fiha.

(2) Kondizzjoni li tehtieg jew torbot investitur f'offerta dwar VFA inizjali biex jirrinunzja għal xi htieg ta' dan l-artikolu jew li tkun tidher li taffettwa l-investitur b'xi avviz ta' kuntratt, dokument jew kwistjoni mhux imsemmija speċifikament fil-*whitepaper* tkun nulla.

5. Fejn l-entità emittenti jkollha sit tal-web, il-*homepage* tagħha għandu jkun fiha għall-inqas tali informazzjoni u f'tali format li jistgħu jkunu mehtiega mill-awtorità kompetenti permezz ta' regoli mahruġin taht dan l-Att.

Sit tal-web.

6. (1) Kull tip ta' reklam li jirrigwarda jew offerta dwar VFA inizjali jew id-dhul ta' attiv finanzjarju virtwali għal negozju fuq borża ta' VFA għandu jissodisfa l-htigiet li ġejjin:

Reklami.

(a) reklami għandhom ikunu faċilment identifikabbli bħala tali. L-informazzjoni li jkun hemm f'reklam m'għandhiex tkun impreciza jew qarrieqa. Din l-informazzjoni għandha tkun konsistenti mal-informazzjoni li jkun hemm fil-*whitepaper*, jekk digà ppubblikata skont l-artikolu 9(2), jew mal-informazzjoni li hi mehtiega li jkun hemm fil-*whitepaper*, jekk il-*whitepaper* ser tiġi ppubblikata wara;

(b) reklam għandu jkun fih dikjarazzjoni li *whitepaper* giet jew ser tiġi ppubblikata skont l-artikolu 9(2) u l-indirizzi fejn u meta kopji tal-*whitepaper* huma jew ser ikunu disponibbli għall-pubbliku; u

(ċ) l-informazzjoni kollha li tikkonċerna l-offerta dwar VFA inizjali jew id-dhul għal negozju fuq borża ta' VFA li tingħata bil-fomm jew bil-miktub, ukoll jekk mhux għal għanijiet ta' reklamar, għandha tkun konformi ma' dik li jkun hemm fil-*whitepaper*:

Izda l-kelma "informazzjoni" titqies għall-finijiet ta' dan l-artikolu li tinkludi l-isem ta' kull persuna li tikkontrosenja l-*whitepaper* tal-entità emittenti:

Izda wkoll meta persuna taht dan is-subartikolu tkun entità emittenti skont it-tifsira li tinsab f'dan l-Att, ir-referenza għal

"borża ta' VFA" għandha tinqara bħala referenza għal "borża ta' DLT".

(2) Tali informazzjoni għandha tiġi inkluża fil-*whitepaper* jew f'suppliment għaliha skont l-Ewwel Skeda.

Obbligi tal-emittent lejn l-awtorità kompetenti.
Sostitwit:
XIV.2024.4.

7. L-obbligi tal-emittent għandhom jinkludu:

- (a) li josserva d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u regolamenti magħmula u regoli maħruġa tahtu;
- (b) li jikkoopera mal-awtorità kompetenti b'mod miftuħ u onest;
- (c) li jipprovdi fil-pront informazzjoni lill-awtorità kompetenti fir-rigward ta' mistoqsijiet magħmula minn dik l-awtorità kompetenti;
- (d) li jiżvela lill-awtorità kompetenti f'waqtha kull informazzjoni materjali li dwarha jkollu għarfien li tkun tindirizza nuqqas ta' osservanza, potenzjalment nuqqas ta' osservanza ta' xi dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' regolamenti magħmula u regoli maħruġa tahtu;
- (e) li jirċievi u jżomm id-dokumentazzjoni u l-informazzjoni kollha sabiex juri kif, u sa liema limitu, ikun osserva r-rekwiżiti kif preskritti fid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kwalunkwe regolamenti magħmula u regoli maħruġa tahtu, sa fejn japplikaw għal xi offerta jew dħul għal negozju msemmi fl-artikolu 3, inkluż *inter alia* kif l-emittent jiġi kkunsidrat li hu persuna idonea u xierqa biex iwettaq l-attività jew l-attivitàjiet skont l-artikolu 3 u biex juri kif osserva u, sa fejn jista' jiddetermina, kif għandu josserva l-obbligi kontinwi tiegħu skont dan l-Att;
- (f) li jissottometti fil-hin lill-awtorità kompetenti l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa skont dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula u regoli maħruġa tahtu, inklużi l-konfermi skont l-artikolu 4(1);
- (g) li jiżvela lill-awtorità kompetenti mingħajr dewmien kull informazzjoni jew spjegazzjonijiet li l-awtorità kompetenti tista' raġonevolment teħtieġ sabiex tivverifika kull informazzjoni li għandha titqies meta tiġi kkunsidrata applikazzjoni għar-registrazzjoni ta' *whitepaper*;
- (h) li jissottometti lill-awtorità kompetenti fuq bażi annwali ċertifikat ta' konformità skont it-tifsira li

hemm fl-artikolu 32; u

- (i) li josserva kull kondizzjoni oħra li l-awtorità kompetenti tista' teħtieġ jew kif jista' jiġi preskritt.

8. (1) Persuna tista' tapplika biex l-attiv finanzjarju virtwali tagħha jidhol għal negozju fuq borża ta' VFA skont id-dispożizzjonijiet ta' kwalunkwe regolamenti jew regoli maħruġin taħt dan l-Att:

Dhul ta' attiv finanzjarju virtwali għal negozju.
Emendat:
XIV.2024.5.

Izda fejn persuna taħt dan is-subartikolu hija entità emittenti fi hdan it-tifsira li tinsab f'dan l-Att, ir-referenza għal "borża ta' VFA" għandha tinqara bħala riferenza għal "borża ta' DLT".

(2) Meta, wara li ssir applikazzjoni taħt is-subartikolu (1), l-attiv finanzjarju virtwali ta' entità emittenti jidhol għal negozju, l-entità emittenti għandha tosserva l-htigiet kollha applikabbli kif preskritt b'dan l-Att jew regolamenti magħmulin u regoli maħruġin taħtu sa meta tali attiv finanzjarju virtwali jibqa' jidhol għal negozju:

Izda d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3(1) u ta' dan is-subartikolu ma għandhomx japplikaw sa fejn l-imsemmi attiv finanzjarju virtwali jingħata d-dhul għal negozju irrispettivament mill-volontà tal-entità emittenti.

9. (1) Entità emittenti għandha:

Prinċipji
applikabbli.

(a) tmexxi n-negozju tagħha b'onestà u integrità;

(b) tikkomunika mal-investituri tagħha b'mod ġust, ċar u mhux qarrieqi;

(ċ) tmexxi n-negozju tagħha bl-abbiltà, kura u diliġenza dovuta;

(d) tidentifika u timmaniġġa kull konflitt ta' interess li jista' jinholq;

(e) ikollha arranġamenti effettivi fis-seħh għall-protezzjoni tal-fondi ta' investituri;

(f) ikollha arranġamenti ta' amministrazzjoni effettivi;

(g) iżżomm is-sistemi kollha tagħha u l-protokoll ta' sigurtà ta' aċċess skont *standards* internazzjonali xierqa; u

(h) tiġi kkunsidrata bħala persuna suġġetta.

(2) Meta entità emittenti għandha sit tal-web skont l-

artikolu 5 u hi meħtieġa li tippubblika xi informazzjoni jew tipprovdi avviż lill-pubbliku, l-entità emittenti titqies li tkun osservat dan l-obbligu jekk tippubblika tali informazzjoni jew avviż fuq is-sit tal-web tagħha.

Responsabbiltà
ċivili għal
dikjarazzjonijiet
hżiena fil-
whitepaper,
reklami u sit tal-
web.

10. (1) L-entità emittenti tkun responsabbli għad-danni li ssofri persuna bħala konsegwenza diretta fejn tali persuna tkun xtrat attiv finanzjarju virtwali jew bħala parti minn offerta dwar VFA inizjali minn tali entità emittenti jew fuq borża ta' DLT abbażi ta' informazzjoni li tkun tinsab fil-*whitepaper*, sit tal-web jew reklam minhabba f'xi dikjarazzjoni mhux vera li jkun fihom:

Iżda dikjarazzjoni inkluża f'*whitepaper*, sit tal-web jew reklam titiqies li mhijiex vera jekk tkun qarrieqa jew xort'oħra impreciza jew inkonsistenti, jew xjentement jew bħala konsegwenza ta' negligenza kbira, fil-forma u fil-kuntest li fihom hi inkluża:

Iżda wkoll dikjarazzjoni titqies li hi inkluża f'*whitepaper* jekk tkun fiha jew f'xi dokument jew informazzjoni li jkun hemm referenza għalihom fiha jew jinħarġu flimkien magħha.

(2) L-ebda persuna ma tkun responsabbli taht dan l-artikolu jekk -

(a) tagħti prova li kienet temmen u kellha bażi raġonevoli biex temmen, li d-dikjarazzjoni kienet vera; jew

(b) malli saret taf bid-dikjarazzjoni mhux vera, minnufih xandret avviż pubbliku raġonevoli skont l-artikolu 9(2) dwar in-nuqqas ta' verità tad-dikjarazzjoni.

(3) L-ebda persuna ma tkun responsabbli għal dikjarazzjonijiet magħmula fis-sommarju msemmi fl-Ewwel Skeda, inkluża xi traduzzjoni tiegħu, hlief meta tali dikjarazzjonijiet huma qarrieqa, imprecizi jew inkonsistenti, meta jinqraw flimkien mal-partijiet l-oħra tal-*whitepaper*, jew jekk ma jipprovdux, meta moqri mal-partijiet l-oħra tal-*whitepaper*, informazzjoni ewlenija sabiex tgħin investituri meta jikkunsidraw jekk jinvestux f'tali attiv finanzjarju virtwali. Is-sommarju għandu jkun fih avviż ċar dwar dan.

Offerti transkonfini
u dhul għal
negożju.

11. L-offerta ta' attiv finanzjarju virtwali, jew id-dhul għal negożju fuq borża ta' DLT, f'pajjiż barra minn Malta jkun soġġett għal-liġijiet ta' dak il-pajjiż.

Setgħat tal-
awtorità
kompetenti.

12. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull setgħa oħra tal-awtorità kompetenti taht id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti jkollha wkoll is-setgħa li:

(a) teħtieġ l-inklużjoni fil-*whitepaper*, reklami jew fuq is-sit tal-web tal-entità emittenti, kif ikun applikabbli, ta' informazzjoni supplimentari neċessarja għall-protezzjoni ta' investitur kif l-awtorità kompetenti tista' tispeċifika;

(b) teħtiegħ li l-informazzjoni supplimentari neċessarja għall-protezzjoni ta' investitur fil-*whitepaper*, reklami jew fuq is-sit tal-web tal-entità emittenti, kif ikun applikabbli, tiġi emendata kif l-awtorità kompetenti tista' tispeċifika;

(ċ) tissospendi offerta dwar VFA inizjali jew negozju fuq borża ta' VFA jew tipprojbixxi jew tissospendi reklami jekk l-awtorità kompetenti, fid-diskrezzjoni raġonevoli tagħha, temmen jew tissuspetta li għet miksura xi dispożizzjoni ta' dan l-Att;

(d) tipprojbixxi offerta dwar VFA inizjali jew negozju fuq borża ta' VFA jekk kien hemm ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew jekk l-awtorità kompetenti, fid-diskrezzjoni raġonevoli tagħha, temmen jew tissuspetta li għet miksura xi dispożizzjoni ta' dan l-Att; u

(e) tippubblika l-fatt li entità emittenti qed tonqos milli tosserva l-obbligi tagħha taħt xi dispożizzjoni ta' dan l-Att u tista' tiżvela miżuri jew sanzjonijiet imposti fuq kull persuna responsabbli għall-hruġ, ċirkolazzjoni jew distribuzzjoni ta' *whitepaper*, sakemm tali żvelar ma jikkawżax danni sproporzjonati lill-persuni involuti.

(2) Meta persuna taħt is-subartikolu (1) tkun entità emittenti skont it-tifsira li tinsab f'dan l-Att, ir-referenza għal "borża ta' VFA" għandha tinqara bħala referenza għal "borża ta' DLT".

TAQSIMA III

Htiġiet għal-Liċenzjar

13. (1) L-ebda persuna ma tista' tipprovdi, jew taġixxi bħala li qed tipprovdi, servizz ta' VFA f'Malta jew minn Malta sakemm tali persuna ma tkunx fil-pussess ta' liċenzja valida mogħtija taħt dan l-Att mill-awtorità kompetenti:

Htieġa ta' liċenzjar u determinazzjoni

Iżda, sa fejn ma tkunx għadha saret determinazzjoni skont l-artikolu 3, persuna taħt dan is-subartikolu għandha tagħmel determinazzjoni jekk attiv ta' DLT li fir-rigward tiegħu tipprovdi, jew taġixxi bħala li qed tipprovdi, servizz ta' VFA jaqax taħt it-tifsira ta' attiv finanzjarju virtwali.

(2) L-awtorità kompetenti tista' b'avviż bil-miktub lil xi persuna tiddetermina li -

(a) attività tikkostitwixxi servizz ta' VFA; jew

(b) attiv ta' DLT jikkwalifika bħala attiv finanzjarju virtwali, *token* virtwali, flus elettronici jew strument finanzjarju, u kemm jekk ikun maħruġ f'Malta kemm jekk le;

jew

(ċ) servizz ta' VFA qed jiġi provdut f'Malta jew minn Malta; jew

(d) offerta dwar VFA inizjali saret/qed issir f'Malta jew minn Malta:

Iżda d-determinazzjoni tal-awtorità kompetenti tkun soġġetta għal appell skont l-artikolu 51.

TAQSIMA IV

Applikazzjoni, Għoti, Kancellament, eċċ. ta' Liċenzji

Applikazzjoni għal
liċenzja.
Emendat:
XIV.2024.6.

14. (1) Applikazzjoni għal liċenzja taht dan l-Att għandha ssir fil-forma u bil-mod mehtieg mill-awtorità kompetenti u barra minn dan -

(a) għandu jkun fiha jew ikun hemm magħha tali informazzjoni u dokumentazzjoni, b'żieda ma' daww mehtieġa b'dan l-artikolu, kif l-awtorità kompetenti tista' tehtieġ jew kif jista' jiġi preskritt;

(b) għandha tkun verifikata bil-mod u sal-limitu mehtieġ mill-awtorità kompetenti, jew kif jista' jiġi preskritt;

(ċ) għandu jkun fiha l-indirizz f'Malta għan-notifika lill-applikant ta' kull avviż jew dokument ieħor mehtieġ jew awtorizzat biex jiġi notifikat lilu b'dan l-Att jew tahtu;

(d) għandu jkun hemm magħha programm ta' operazzjonijiet li jstabbilixxi s-sistemi, protokoll ta' sigurtà ta' aċċess u hwejjeġ oħra kif jista' jkun mehtieġ li jiġi stabbilit mill-awtorità kompetenti minn żmien għal żmien; u

(e) għandu jkun hemm magħha dak id-dritt li jista' jiġi preskritt fir-rigward tal-liċenzja li ssir l-applikazzjoni għaliha, liema dritt ma jistax jkun hemm rifiżjoni tiegħu.

(2) Applikazzjoni għal liċenzja taht dan l-Att tista' tiġi rtirata permezz ta' avviż bil-miktub lill-awtorità kompetenti fi żmien qabel ma tkun giet mogħtija jew rifiżjuta biss.

Fejn l-awtorità
kompetenti tista'
tagħti jew ttrifjuta
li tagħti liċenzja.

15. (1) L-awtorità kompetenti tista' tagħti jew ttrifjuta li tagħti liċenzja li tkun saret applikazzjoni għaliha taht dan l-Att:

Iżda l-awtorità kompetenti għandha tagħti liċenzja fil-każ biss li tkun sodisfatta li l-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-artikolu ġew osservati u tali liċenzja tista' tkun waħda ġenerali jew ristretta għal servizz ta' VFA partikolari speċifikat.

(2) Il-kondizzjonijiet li hemm referenza għalihom fis-subartikolu (1) għandhom ikunu dawn li ġejjin u għandhom ikunu sodisfatti l-hin kollu:

(a) l-applikant hu persuna idonea u xierqa biex tipprovi s-servizz ta' VFA kkonċernat u li l-applikant ser ikun konformi ma' u josserva l-htigiet ta' dan l-Att u r-regolamenti magħmulin u r-regoli mahruġin tahtu u li huma applikabbli għalih;

(b) fejn l-applikant hu persuna fiżika, tali persuna hi residenti f'Malta;

(ċ) fejn l-applikant hu persuna ġuridika:

(i) ġiet kostitwita jew f'Malta, skont il-liġijiet ta' Malta, jew f'ġurisdizzjoni rikonoxxuta:

Izda fejn l-applikant ġie kostitwit f'ġurisdizzjoni rikonoxxuta, hu għandu josserva kwalunkwe htigiet lokali dwar preżenza jew kif jista' jkun preskritt; u

(ii) l-ghanijiet jew l-obiettivi tiegħu huma limitati sabiex jaġixxi bħala detentur ta' liċenzja u jmessi attivitajiet li huma anċillari jew inċidentali għal dan, u ma jinkludux ghanijiet jew obiettivi li mhumix kompatibbli mas-servizzi ta' VFA ta' detentur ta' liċenzja.

Għall-finijiet ta' dan is-subparagrafu, għan jew objettiv li jirreferixxi għal xi attività li tehtieg xi tip ta' awtorizzazzjoni tkun xi tkun taht il-liġi Maltija, minbarra dan l-Att, għandhom jitqiesu bħala inkompatibbli mas-servizzi ta' VFA ta' detentur ta' liċenzja:

Izda fejn detentur ta' liċenzja bihsiebu jkun involut f'attivitajiet ta' negozju li mhumix elenkati fit-Tieni Skeda u li mhumix kompatibbli skont it-tifsira ta' dan is-subparagrafu, id-detentur ta' liċenzja jkun mehtieg li jistabbilixxi entità separata; u

(iii) l-attivitajiet fattwali tiegħu huma kompatibbli u konnessi mas-servizzi ta' VFA ta' detentur ta' liċenzja.

(3) (a) Fl-għoti ta' liċenzja l-awtorità kompetenti tista' tagħmilha soġġetta għal tali kondizzjonijiet kif jista' jidhrilha xieraq u meta tkun harġet il-liċenzja hi tista', minn żmien għal żmien, tvarja jew tirrevoka kull kondizzjoni hekk imposta jew timponi

kondizzjonijiet godda.

(b) Għall-aħjar twettiq tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista' minn żmien għal żmien, tohroġ u tippubblika regoli li jkunu vinkolanti fuq detenturi ta' liċenzja u oħrajn kif jista' jkun speċifikat f'dawk ir-regoli. Tali regoli jistgħu jistabbilixxu htigiet, kondizzjonijiet u, jew eżenzjonijiet addizzjonali fir-rigward ta' attivitajiet ta' detenturi ta' liċenzja u kull haġa oħra kif l-awtorità kompetenti jidhrilha xieraq:

Iżda regoli differenti jistgħu jinħarġu mill-awtorità kompetenti fir-rigward ta' klassijiet jew kategoriji differenti ta' applikazzjonijiet.

(4) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-subartikoli (1) u (2), fejn borża ta' VFA tkun amministrata jew operata minn operatur ta' borża ta' VFA li ma jkunx il-borża ta' VFA stess, l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi permezz ta' regoli kif l-obbligi differenti għandhom jiġu allokatu bejn il-borża ta' VFA u l-operatur ta' borża ta' VFA.

(5) Meta tkun qed tikkonsidra jekk tagħtix jew tirrifjutax l-għoti ta' liċenzja, l-awtorità kompetenti għandha, b'mod partikolari, tqis -

(a) il-protezzjoni ta' investituri u tal-pubbliku ġenerali;

(b) il-protezzjoni tar-reputazzjoni ta' Malta meta jitqiesu r-rabtiet internazzjonali ta' Malta;

(ċ) il-promozzjoni tal-innovazzjoni, il-kompetizzjoni u l-għażla; u

(d) ir-reputazzjoni u l-adattabilità tal-applikant u tal-partijiet l-oħra kollha konnessi mal-applikant.

(6) Kull liċenzja għandha tispeċifika s-servizz jew servizzi ta' VFA li d-detentur tagħha gie liċenzjat li jista' jipprovi u għandha tiddikjara d-data li minnha għandu jkollha effett.

(7) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-subartikolu (2), il-kondizzjonijiet li għalihom liċenzja tista' tkun magħmula soġġetta mill-awtorità kompetenti jistgħu jsiru applikabbli, jew jiġu preskritti li jkunu applikabbli -

(a) għal-liċenzji kollha;

(b) għal ċerti kategoriji ta' liċenzji;

(ċ) għal-liċenzji kollha mahruġa lil ċerti kategoriji ta' detenturi ta' liċenzja;

(d) għal-liċenzji kollha fir-rigward ta' servizzi partikolari ta' VFA.

(8) Kull htieġa f'dan l-Att li persuna għandha tkun idonea u xierqa biex twettaq ċerti attivitajiet jew funzjonijiet għandha tiġi interpretata bħala htieġa mhux biss li tali persuna tkun idonea u xierqa biex twettaq tali attivitajiet jew funzjonijiet, iżda wkoll li kull sid benefiċjarju, detentur kwalifikanti, membru tal-bord ta' amministrazzjoni u kull persuna oħra li effettivament ser tmexxi n-negozju tad-detentur ta' liċenzja jkunu persuna idonea u xierqa biex twettaq tali attivitajiet jew funzjonijiet.

(9) Fejn detentur ta' liċenzja bihsiebu jmexxi attivitajiet ta' negozju li mhumiex elenkati fit-Tieni Skeda iżda li huma kompatibbli mat-tifsira tas-subartikolu (2)(ċ)(ii), l-awtorità kompetenti tista' tehtieg it-twaqqif ta' entità separata, fejn l-attivitajiet proposti jistgħu fl-opinjoni tal-awtorità kompetenti jfixxlu jew jheddu jew is-sodezza finanzjarja tad-detentur ta' liċenzja jew il-kapaċità tal-awtorità kompetenti li tissorvelja fuq l-osservanza mid-detentur ta' liċenzja tal-obbligi kollha stabbiliti f'dan l-Att jew f'regolamenti jew regoli maħruġin tahtu.

16. (1) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi reġistru pubbliku tad-detenturi kollha ta' liċenzja. Ir-reġistru għandu jindika wkoll is-servizzi ta' VFA li fir-rigward tagħhom kull liċenzja tkun inharġet.

Reġistru ta' detenturi ta' liċenzja.

(2) Tali reġistru għandu jkun disponibbli pubblikament għal konsultazzjoni, ikun aċċessibbli *online* u għandu jinżamm aġġornat fuq bażi regolari.

17. L-awtorità kompetenti għandha tirrifjuta li tohroġ liċenzja taht dan l-Att f'kull wieħed mill-każijiet li ġejjin:

Fejn l-awtorità kompetenti għandha tirrifjuta li tohroġ liċenzja.

(a) jekk l-applikazzjoni ma tiġix sottomessa skont il-forma stabbilita jew skont il-proċedura applikabbli; jew

(b) jekk ma jithallsux id-drittijiet applikabbli; jew

(ċ) jekk l-awtorità kompetenti, fid-diskrezzjoni raġonevoli tagħha, ma tkunx sodisfatta li l-applikant u l-persuni rilevanti kollha msemmija fl-artikolu 15(8) huma idonei u xierqa; jew

(d) jekk jinstab li xi informazzjoni jew sottomissjoni magħmula lill-awtorità kompetenti hi materjalment falza, qarrieqa, ineżatta jew inkompleta; jew

(e) jekk l-awtorità kompetenti, fid-diskrezzjoni raġonevoli tagħha, ma tkunx sodisfatta li -

(i) l-applikant għandu tmexxija soda u

prudenti, arrangamenti robusti ta' amministrazzjoni u mekkaniżmi ta' kontroll intern u sigurtà adegwati:

Iżda dawk l-arrangamenti, proċeduri u mekkaniżmi għandhom ikunu komprensivi u proporzjonati għan-natura, skala u kompleksità tas-servizzi ta' VFA li għandhom jingħataw mill-applikant; jew

(ii) fejn ikun hemm rabtiet mill-qrib bejn l-applikant u persuna jew persuni oħra, tali rabtiet m'għandhomx iwaqqfuha, permezz ta' xi liġi, regolament jew dispożizzjoni amministrattiva, milli teżercita superviżjoni effettiva fuq dak l-applikant taht id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi regola:

Iżda l-awtorità kompetenti tista' minn żmien għal żmien, permezz ta' regoli maħruġa taht dan l-Att, tfixxer iċ-ċirkostanzi li fihom "rabtiet mill-qrib" għandhom jitqiesu bħala li jeżistu bejn żewġ persuni jew aktar; jew

(iii) l-applikant għandu jkun konformi mal-htigiet regolatorji kollha li huma applikabbli għal detenturi ta' liċenzja tal-kategorija rilevanti, inklużi dawk elenkati fl-artikolu 23, u ma' xi htigiet addizzjonali li l-awtorità kompetenti tqis neċessarji; jew

(iv) li s-servizz jew servizzi ta' VFA li qed jiġu proposti huma konformi ma' kull liġi, regolamenti jew regoli fis-seħh; jew

(f) jekk l-awtorità kompetenti, fid-diskrezzjoni raġonevoli tagħha, temmen li l-għoti ta' liċenzja lill-applikant jista' johloq riskju għal investituri, il-pubbliku ġenerali, ir-reputazzjoni ta' Malta jew il-promozzjoni tal-innovazzjoni, tal-kompetizzjoni u tal-għażla; jew

(g) jekk ma tkunx ingħatat informazzjoni suffiċjenti kif mitluba mill-awtorità kompetenti.

Piż tal-prova.

18. Il-piż li tingħata prova -

(a) tal-kwalifika ta' persuna biex ikollha liċenzja jew biex tkompli żżomm liċenzja; u, jew

(b) tad-determinazzjoni skont il-proviso għall-artikolu 13(1),

għandu dejjem ikun fuq l-applikant jew fuq id-detentur ta' liċenzja, kif ikun il-każ.

19. L-ghoti ta' liċenzja huwa konċessjoni u privileġġ revokabbli, u l-ebda detentur tagħha ma għandu jitqies li jkun akkwista xi drittijiet vestiti fuqha jew taħtha.

Privileġġ
revokabbli.

20. Liċenzja mogħtija mill-awtorità kompetenti taħt dan l-Att jew parteċipazzjoni kwalifikanti jew sjieda benefiċjarja f'detentur ta' liċenzja ma jistgħux jiġu assenjati jew trasferiti b'ebda mod lil xi persuna oħra mingħajr il-kunsens minn qabel bil-miktub tal-awtorità kompetenti, u kull tali assenjament jew trasferiment lil xi persuna oħra mingħajr il-kunsens tal-awtorità kompetenti jitqies li jkun null u bla effett u jikkostitwixxi raġunijiet suffiċjenti biex l-awtorità kompetenti tikkancella dik il-liċenzja.

Assenjament u
trasferibbiltà.

21. (1) L-awtorità kompetenti tista' fi kwalunkwe ħin tikkancella jew tissospendi liċenzja skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

Setgħa tal-awtorità
kompetenti biex
tikkancella jew
tissospendi
liċenzji.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-subartikolu (1), l-awtorità kompetenti tista' tikkancella jew tissospendi liċenzja -

(a) jekk jidhrilha li d-detentur tagħha mhuwiex persuna idonea u xierqa biex tipprovdi s-servizz ta' VFA li hi awtorizzata li tipprovdi; jew

(b) jekk jidhrilha li d-detentur tagħha ma jissodisfa l-htigiet ta', jew kiser, xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti magħmulin jew regoli maħruġin tahtu, jew naqas milli jissodisfa jew ikun konformi ma' xi obbligu jew kondizzjoni li għalihom hu jew il-liċenzja huma soġġetti bis-saħħa ta', jew taht, dan l-Att; jew

(ċ) jekk l-awtorità kompetenti ngħatat mid-detentur ta' liċenzja jew f'ismu informazzjoni li hi falza, impreciza jew qarrieqa, jew jekk id-detentur ta' liċenzja kiseb il-liċenzja billi għamel dikjarazzjonijiet foloz jew b'xi mezzi irregolari oħra; jew

(d) jekk id-detentur ta' liċenzja ma jkunx għadu beda jipprovdi s-servizz ta' VFA li gie awtorizzat li jipprovdi fi żmien tnax-il xahar mid-data tal-ħruġ tal-liċenzja jew waqaf milli jipprovdi tali servizz ta' VFA; jew

(e) jekk jidhrilha li jkun desiderabbli li tikkancella jew tissospendi l-liċenzja għall-protezzjoni ta' investituri u tal-pubbliku ġenerali, u għar-reputazzjoni ta' Malta meta jitqiesu r-rabtiet internazzjonali ta' Malta; jew

(f) fuq talba tad-detentur ta' liċenzja; jew

(g) jekk id-detentur ta' liċenzja jiġi dikjarat fallut jew jidhol għal likwidazzjoni jew jagħmel kompożizzjoni mal-kredituri tiegħu jew jiġi xolt b'xi mod ieħor; jew

(h) jekk id-detentur ta' liċenzja waqaf milli jopera bħala riżultat ta' għaqda ma' detentur ieħor ta' liċenzja; jew

(i) f'xi waħda miċ-ċirkostanzi li taħthom l-awtorità kompetenti kienet tkun prekluzi milli tohroġ liċenzja taħt dan l-Att jew fejn taħt dan l-Att kienet tkun intitolata li tirrifjuta l-għoti ta' tali liċenzja; jew

(j) wara komunikazzjoni u investigazzjoni xierqa, fuq talba bil-miktub ta' awtorità regolatorja kompetenti oħra li tkun qed twettaq funzjonijiet regolatorji fir-rigward tad-detentur rilevanti ta' liċenzja.

(3) L-awtorità kompetenti, fejn tkun hekk meħtieġa, għandha tavża l-ESA xierqa u kull awtorità regolatorja oħra li tkun qed twettaq funzjonijiet regolatorji fir-rigward tad-detentur rilevanti ta' liċenzja dwar kull kanċellament ta' liċenzja skont is-subartikolu (1).

Notifika tar-rifjut, varjazzjoni, kanċellament jew sospensjoni proposti ta' liċenzja.

22. (1) Fejn l-awtorità kompetenti bihsiebha -

(a) tvarja xi kondizzjoni li għaliha l-liċenzja hi soġġetta jew timponi xi kondizzjoni fuqha; jew

(b) tirrifjuta applikazzjoni għal liċenzja jew tikkancella jew tissospendi liċenzja,

hi għandha tagħti lill-applikant jew lid-detentur ta' liċenzja, kif ikun il-każ, avviz bil-miktub dwar l-intenzjoni tagħha li tagħmel hekk, waqt li telenka r-raġunijiet għad-deċiżjoni li bihsiebha tiehu.

(2) Kull avviz mogħti taħt is-subartikolu (1) għandu jiddikjara li r-riċevitur tal-avviz jista', f'tali perjodu raġonevoli wara n-notifika tiegħu kif jista' jkun dikjarat fl-avviz, jagħmel sottomissjonijiet bil-miktub lill-awtorità kompetenti li fihom jagħti raġunijiet għaliex d-deċiżjoni proposta m'għandhiex tittiehed, u l-awtorità kompetenti għandha tikkunsidra kull sottomissjoni hekk magħmula qabel ma tasal għal deċiżjoni finali.

(3) L-awtorità kompetenti għandha, kmieni skont kemm ikun prattikabbli, tinnotifika d-deċiżjoni finali tagħha bil-miktub lil xi waħda mill-persuni li lilhom ingħata l-avviz skont is-subartikolu (1).

TAQSIMA V

Bord ta' Amministrazzjoni u Obbligi ta' Detenturi ta' Liċenzja

Ħtiġiet applikabbli u konformità mal-Att kontra *Money Laundering*.

23. (1) Detenturi ta' liċenzja għandhom jikkonformaw ma' u josservaw ir-regolamenti applikabbli magħmulin u r-regoli maħruġin taħt dan l-Att, inkluż għal dak li jirrigwarda ħtiġiet ta' prudenza, u għandhom jitqiesu bħala persuni sugġetti.

Għall-finijiet ta' dan is-subartikolu, il-frazi "htigiet ta' prudenza" għandha tinkludi htigiet fir-rigward tal-amministrazzjoni, osservanza, maniġġar ta' riskju, sistemi u protokoll ta' sigurtà ta' aċċess, riżorsi finanzjarji, adegwatezza kapitali, assikurazzjoni ta' indennizz professjonali u kull htieġa oħra relatata inkluża fir-regolamenti magħmulin jew fir-regoli maħrugin taht dan l-Att.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-subartikolu (1), detentur ta' liċenzja għandu jiżgura li s-sistemi u l-protokoll kollha ta' sigurtà ta' aċċess jinżammu fis-sehħ il-hin kollu b'livelli ta' standards għoljin xierqa.

24. (1) Id-detentur ta' liċenzja għandu jiżgura li -

Bord ta' amministrazzjoni.

(a) il-membri tal-bord ta' amministrazzjoni tiegħu jkunu l-hin kollu ta' reputazzjoni tajba suffiċjenti, ikollhom kompetenza, hiliet u esperjenza kollettiva suffiċjenti u jgattgħu biżżejjed hin biex iwettqu d-dmirijiet tagħhom u jkunu jistgħu jifhmu l-attivitajiet tad-detenturi ta' liċenzja inklużi r-riskji prinċipali. F'dan ir-rigward, id-detentur ta' liċenzja għandu jiddedika riżorsi umani u finanzjarji adegwati għall-induzzjoni u t-taħriġ tal-membri tal-bord ta' amministrazzjoni tiegħu.

(b) l-għadd ta' pożizzjonijiet bħala amministratur li membru tal-bord ta' amministrazzjoni jista' jkollu fl-istess hin jieħdu f'konsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi u n-natura, skala u kompleksità tal-attivitajiet ta' detenturi ta' liċenzja; u

(ċ) kull membru tal-bord ta' amministrazzjoni tiegħu jaġixxi b'onestà, integrità u indipendenza ta' volontà sabiex jivvaluta b'mod effettiv u jisfida d-deċiżjonijiet tal-amministrazzjoni għolja fejn ikun neċessarju u sabiex jissorvelja u jwettaq monitoraġġ fuq it-tehid ta' deċiżjonijiet tal-amministrazzjoni.

(2) Il-bord ta' amministrazzjoni tad-detentur ta' liċenzja, jew id-detentur stess ta' liċenzja fil-każ ta' individwu, ikun vestit bir-responsabbiltà li josserva l-htigiet kollha taht dan l-Att u kull regolament magħmul u regola maħruġa tahtu:

Iżda l-bord ta' amministrazzjoni jew id-detentur stess ta' liċenzja, kif applikabbli, ma jinżammux responsabbli meta jaġħtu prova li aġixxew *bona fide* konformement mal-obbligi fiduċjarji tagħhom u skont il-leġiżlazzjoni applikabbli.

25. (1) Id-detentur ta' liċenzja għandu jaġħti lill-awtorità kompetenti dettalji bil-miktub ta' kull bidla fl-informazzjoni mogħtija taht dan l-Att malli d-detentur ta' liċenzja jkun konxju ta' tali bidliet u għandu javża lill-awtorità kompetenti, fuq bażi kontinwa, dwar kull bidla jew ċirkostanza li tagħti lok għall-eżistenza ta' rabtiet mill-qrib skont it-tifsira tal-artikolu 17(e).

Bidliet ta' informazzjoni.

(2) Minkejja l-ġeneralità tas-subartikolu (1), kull sostituzzjoni jew emenda li tirreferi għal miljoramenti, manutenzjoni, evoluzzjoni innovattiva jew is-sostituzzjoni biss ta' sistemi operattivi għandhom jiġu notifikati lill-awtorità kompetenti fejn ikollhom, jew għandhom il-potenzjal li jkollhom, impatt materjali fuq investituri jew ma jkunux b'xi mod konformi ma' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att:

Iżda l-awtorità kompetenti tista' tohroġ regoli skont l-artikolu 15(3)(b) sabiex tippreskrivi n-notifika mandatorja b'mod ġenerali jew biex ttipprovdi linji gwida f'każijiet partikolari.

Hlas ta' drittijiet.

26. Kull detentur ta' liċenzja għandu jhallas lill-awtorità kompetenti dak id-dritt perjodiku, u f'dak il-ħin, kif jista' jiġi preskritt minn żmien għal żmien.

Obbligi fiduċjari.

27. (1) Detenturi ta' liċenzja għandhom jaġixxu b'onestà, b'mod ġust u professjonali u għandhom josservaw il-ħtiġiet kollha stabbiliti b'dan l-Att u xi regolamenti magħmulin u regoli maħruġin tahtu, kif ukoll kull ħtieġa legali u regolatorja oħra kif jista' jkun applikabbli.

Kap. 16.

(2) Detentur ta' liċenzja jkun soġġett għal obbligi fiduċjarji kif stabbilit fil-[Kodiċi Ċivili](#), sa fejn huwa applikabbli.

Parteċipazzjoni f'detentur ta' liċenzja, għaqdiet, rikostruzzjoni-ġiet, qsim u bidliet fid-drittijiet kapitali jew ta' vot.

28. (1) Minkejja kull haġa li tinsab f'xi liġi oħra, il-kunsens tal-awtorità kompetenti mogħti bil-miktub ikun meħtieġ qabel ma persuna tista' legalment -

(a) takkwista, direttament jew indirettament, parteċipazzjoni kwalifikanti f'detentur ta' liċenzja;

(b) iżżid, direttament jew indirettament, parteċipazzjoni eżistenti li ma tkunx parteċipazzjoni kwalifikanti sabiex issir parteċipazzjoni kwalifikanti f'detentur ta' liċenzja;

(ċ) tkompli żżid, direttament jew indirettament, dik il- parteċipazzjoni kwalifikanti f'detentur ta' liċenzja biex b'hekk il-proporzjon tad-drittijiet ta' vot jew tal-kapital miżmum jilhaq jew jeċċedi għoxrin fil-mija (20%), tletin fil-mija (30%) jew hamsin fil-mija (50%) jew viċin sabiex id-detentur ta' liċenzja, fejn ikun kumpanija, isir sussidjarju tagħha;

(d) tiddisponi minn, direttament jew indirettament, parteċipazzjoni kwalifikanti f'detentur ta' liċenzja;

(e) tnaqqas, direttament jew indirettament, parteċipazzjoni kwalifikanti biex b'hekk tieqaf milli tkun parteċipazzjoni kwalifikanti; jew

(f) tnaqqas, direttament jew indirettament,

parteċipazzjoni kwalifikanti biex b'hekk il-proporzjon tad-drittijiet ta' vot jew tal-kapital miżmum jinżel taħt għoxrin fil-mija (20%), tletin fil-mija (30%) jew hamsin fil-mija (50%) jew viċin sabiex id-detentur ta' liċenzja, fejn ikun kumpanija, jieqaf milli jkun sussidjarju tagħha.

(2) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att u minkejja kull haġa li hemm f'xi liġi oħra, u mingħajr preġudizzju għas-subartikolu (1), il-kunsens tal-awtorità kompetenti mogħti bil-miktub ikun meħtieġ qabel ma detentur ta' liċenzja jista' legalment -

(a) ibiġh jew jiddisponi min-negozju tiegħu jew minn parti sinifikattiva minnu;

(b) jingħaqad ma' xi kumpanija oħra, kemm jekk tkun liċenzjata taħt dan l-Att jew le:

Iżda għall-finijiet ta' dan is-subartikolu, l-ebda għaqda ma' kumpanija li teħtieġ reġistrazzjoni jew xi tip ieħor ta' awtorizzazzjoni tkun xi tkun mill-awtorità kompetenti taħt xi liġi Maltija, minbarra dan l-Att, jew li għandha xi awtorizzazzjoni ekwivalenti oħra minn awtorità regolatorja Ewropea jew barranija ma tkun permissibbli taħt dan l-Att;

(ċ) jgħaddi minn rikostruzzjoni jew qsim; jew

(d) inaqqas jew iżid il-kapital tiegħu jew jagħmel xi bidla materjali fid-drittijiet ta' vot.

(3) Il-membri kollha tal-bord ta' amministrazzjoni ta' detentur ta' liċenzja jkollhom id-dmir li javżaw minnufih lill-awtorità kompetenti malli jsiru konxji li dik il-persuna jew dak id-detentur ta' liċenzja bihsiebhom jiehdu xi waħda mill-azzjonijiet imsemmija fis-subartikoli (1) u (2).

(4) Malli tirċievi tali notifika jew malli tirċievi tali informazzjoni kif l-awtorità kompetenti tista' legalment teħtieġ, tkun liema tkun l-aħħar waħda, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ avviż li bih -

(a) tagħti kunsens mingħajr ebda kondizzjoni għat-teħid tal-azzjoni; jew

(b) tagħti kunsens għat-teħid tal-azzjoni soġġett għal dawk il-kondizzjonijiet kif l-awtorità kompetenti jista' jidhrilha xierqa; jew

(ċ) tirrifjuta l-kunsens għat-teħid tal-azzjoni, u jekk tirrifjuta li tagħti kunsens, għandha tinforma lill-persuna jew lid-detentur ta' liċenzja konċernati bil-miktub bir-raġuni għar-rifjut.

(5) Fil-valutazzjoni tan-notifika u tal-informazzjoni msemija f'dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti għandha, sabiex tiżgura l-amministrazzjoni soda u prudenti tad-detentur ta' liċenzja li fih hu propost l-akkwist, u meta titqies l-influwenza probabbli tal-akkwirent propost fuq id-detentur ta' liċenzja, tivvaluta l-adattabilità tal-akkwirent propost u s-sodezza finanzjarja tal-akkwist propost skont il-kriterji li ġejjin:

(a) ir-reputazzjoni tal-akkwirent propost;

(b) ir-reputazzjoni, kompetenza, hiliet u esperjenza, kif stabbiliti fl-artikolu 24(1)(a), ta' kull membru tal-bord ta' amministrazzjoni u ta' kull membru tal-amministrazzjoni għolja li għandhom imexxu n-negozju tad-detentur ta' liċenzja bħala riżultat tal-akkwist propost;

(ċ) is-sodezza finanzjarja tal-akkwirent propost, b'mod partikolari fir-rigward tat-tip ta' negozju li qed jitmexxa u li ser jitmexxa fid-detentur ta' liċenzja li fih hu propost li jsir l-akkwist;

(d) jekk id-detentur ta' liċenzja huwiex ser ikun kapaċi josserva u jkompli josserva l-htiġiet ta' prudenza bbażati fuq dan l-Att u regolamenti magħmulin u regoli mahruġin tahtu u, fejn ikun applikabbli, xi liġijiet oħra tal-Unjoni Ewropea, inkluż jekk il-grupp li tiegħu ser isir parti għandux struttura li jagħmilha possibbli li jeżerċita superviżjoni effettiva, jiskambja informazzjoni b'mod effettiv bejn l-awtorità kompetenti u l-awtoritajiet regolatorji barranin u jiddetermina l-allokazzjoni ta' responsabbiltajiet bejn l-awtorità kompetenti u l-awtoritajiet regolatorji barranin;

(e) jekk hemmx raġunijiet tajba biex wieħed jissuspetta li, f'konnessjoni mal-akkwist propost, qed isir jew sar jew kien hemm attentat biex isir xi hasil tal-flus jew il-finanzjament ta' terroriżmu skont it-tifsira tal-Artikolu 1 tad-Direttiva 2015/849/UE, jew li l-akkwist propost jista' jżid ir-riskju li dan isir.

(6) Jekk xi persuna jew xi detentur ta' liċenzja jiehdu jew jiddeċiedu li jiehdu xi azzjoni msemija fis-subartikolu (1) jew (2) mingħajr ma jiksbu l-kunsens tal-awtorità kompetenti, allura, mingħajr preġudizzju għal kull penali oħra li tista' tiġi imposta taht dan l-Att, l-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa li tohroġ ordni:

(a) li jwaqqaf lil dik il-persuna jew lil dak id-detentur ta' liċenzja milli jiehdu, jew ikomplu jiehdu, tali azzjoni;

(b) li jiddikjara li dik l-azzjoni tkun nulla u bla effett;

(ċ) li jehtieg lil tali persuna jew lil tali detentur ta' liċenzja biex jiehdu dawk il-passi li jistgħu jkunu neċessarji biex jirrestawraw il-pożizzjoni li kienet teżisti minnufih qabel ma ttiehdet l-azzjoni;

(d) li jwaqqaf lil dik il-persuna jew lil dak id-detentur ta' liċenzja milli jeżerċitaw xi drittijiet li tali azzjoni, li kieku kienet legali, kienet tagħtihom; jew

(e) li jwaqqaf lil dik il-persuna jew lil dak id-detentur ta' liċenzja milli jiehdu xi azzjoni simili jew xi azzjoni oħra fi ħdan il-kategoriji stabbiliti fis-subartikoli (1) u (2).

29. (1) L-ebda persuna, hlief detenturi ta' liċenzja, ma tista' tagħmel jew tara li jsir reklam li jirrigwarda servizz ta' VFA f'Malta jew minn Malta sakemm il-kontenut tiegħu ma jkunx ġie eżaminat u approvat mill-bord ta' amministrazzjoni tad-detentur ta' liċenzja.

Reklami.

(2) L-awtorità kompetenti tista', minn żmien għal żmien, tohroġ dawk ir-regoli jew direttivi lil detenturi ta' liċenzja kif jista' jidhrilha xieraq sabiex tistabbilixxi standards u htigiet minimi li għandhom jiġu osservati minn detenturi ta' liċenzja meta jagħmlu jew japprovaw reklami skont is-subartikolu (1). Tali regoli jew direttivi jistgħu wkoll jinkludu dispożizzjonijiet għal dawk l-eżenzjonijiet jew kondizzjonijiet kif jista' jiġi speċifikat fihom u jistgħu jkollhom dispożizzjonijiet differenti għal każijiet jew klassijiet differenti ta' każijiet, taht dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet kif jista' jkun preskritt.

(3) L-awtorità kompetenti tista' timponi dawk il-kondizzjonijiet, limitazzjonijiet u restrizzjonijiet fuq detentur ta' liċenzja fir-rigward tal-għemil jew approvazzjoni ta' reklam, kif jista' jidhrilha xieraq.

30. Fejn id-detentur ta' liċenzja għandu sit tal-web, il-persuna responsabbli għall-funzjoni ta' konformità tad-detentur ta' liċenzja għandha tiżgura li l-*homepage* ta' tali sit tal-web fiha għall-inqas tali informazzjoni u f'dak il-format kif jistgħu jkunu meħtieġa mill-awtorità kompetenti permezz ta' regoli mahruġin taht dan l-Att.

Sit tal-web.

31. Minkejja kull investigazzjoni prevista taht dan l-Att, fejn detentur ta' liċenzja ta' VFA jidhirlu li x'aktarx mhux ser ikun kapaċi jissodisfa l-obbligi tiegħu, hu għandu minnufih jinforma lill-awtorità kompetenti bil-miktub.

Detenturi ta' liċenzja ta' VFA li ma jistgħux jissodisfaw obbligi.

32. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi l-oħra taht dan l-Att, detentur ta' liċenzja jkun meħtieġ li jissottometti lill-awtorità kompetenti fuq bażi annwali ċertifikat ta' konformità fil-forma u b'dak il-mod kif meħtieġ mill-awtorità kompetenti li jikkonferma l-konformità tad-detentur ta' liċenzja mal-obbligi kollha stabbiliti

Ċertifikat ta' konformità.

f'dan l-Att jew f'xi regolamenti magħmulin u regoli maħruġin tahtu matul il-perjodu kkonċernat:

Iżda fil-każ li jkun hemm xi ksur ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att, regolamenti magħmulin jew regoli maħruġin tahtu, id-detentur ta' liċenzja għandu jinkludi l-ksur partikolari u kull informazzjoni addizzjonali oħra li tista' tkun meħtieġa mill-awtorità kompetenti fiċ-ċertifikat ta' konformità:

Iżda wkoll, fejn id-detentur ta' liċenzja huwa individwu, id-detentur stess ta' liċenzja jkun meħtieġ jissottometti ċ-ċertifikat ta' konformità lill-awtorità kompetenti.

TAQSIMA VI

Prevenzjoni ta' Abbuż tas-Suq

Kamp ta' applikazzjoni u ġurisdizzjoni.

33. Il-projbizzjonijiet u l-htigiet stabbiliti f'din it-Taqsima għandhom japplikaw għal atti mwettqa minn xi persuna f'Malta jew barra minn Malta, kif preskritt jew jista' jiġi preskritt b'dan l-Att jew tahtu jew regolamenti magħmulin jew regoli maħruġin tahtu, li jirrigwardaw attiv finanzjarju virtwali li jiddaħhal għal negozju fuq borża ta' VFA, jew li għalih saret talba biex jiddaħhal għal negozju fuq tali borża ta' VFA.

Projbizzjoni ta' *insider dealing*.

34. (1) *Insider dealing*, rakkomandazzjonijiet jew tħajjir ta' persuna oħra biex tipparteċipa f'*insider dealing*, kif hemm imsemmi f'dan l-artikolu, jikkostitwixxu reat meta dawn isiru intenzjonalment.

(2) Ikun ukoll reat l-attentat ta' għemil ta' xi reat minn dawk imsemmija fis-subartikolu (1).

(3) L-inċitament, għajna jew tixwix għall-għemil ta' xi reat minn dawk imsemmija fis-subartikolu (1) ikunu wkoll jikkostitwixxu reat.

(4) Għall-finijiet tas-subartikolu (1), *insider dealing* isehh meta persuna jkollha fil-pussess tagħha informazzjoni minn ġewwa u tuża dik l-informazzjoni bl-akkwist jew it-tneħħija, f'isimha stess jew f'isem terzi, direttament jew indirettament, ta' strumenti finanzjarji li dik l-informazzjoni jkollha x'taqsam magħhom.

(5) Għall-finijiet tas-subartikolu (1), ir-rakkomandazzjoni li xi persuna oħra tipparteċipa f'*insider dealing*, jew il-geghil li xi persuna oħra tipparteċipa f'*insider dealing*, isehh meta dik il-persuna jkollha fil-pussess tagħha informazzjoni minn ġewwa u:

(a) tirrakkomanda, abbażi ta' dik l-informazzjoni, li xi persuna oħra takkwista jew tneħhi attiv finanzjarju virtwali

li dik l-informazzjoni jkollha x'taqsam miegħu, jew iġġieghel lil dik il-persuna tagħmel xi akkwist jew tnehhija bħal dawk; jew

(b) tirrakkomanda, abbażi ta' dik l-informazzjoni, li xi persuna oħra tħassar jew temenda ordni li jirrigwarda xi attiv finanzjarju virtwali li dik l-informazzjoni jkollha x'taqsam miegħu, jew iġġieghel lil dik il-persuna tagħmel dak it-tħassir jew dik l-emenda:

Iżda l-użu ta' rakkomandazzjonijiet jew ġeġhil jammonta għal *insider dealing* meta l-persuna li tkun qiegħda tuża r-rakkomandazzjoni jew ġeġhil tkun taf li dawn ikunu bbażati fuq informazzjoni minn ġewwa.

(6) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw għal kull persuna fis-sitwazzjonijiet jew ċirkostanzi preskritti jew li jistgħu jiġu preskritti.

35. (1) L-iżvelar illegali ta' informazzjoni minn ġewwa jkun ukoll jikkostitwixxi reat taht dan l-Att meta dan isir intenzjonalment.

Projbizzjoni ta' iżvelar illegali ta' informazzjoni minn ġewwa.

(2) L-inċitament, l-għajnuna jew it-tixwix dwar ir-reat imsemmi fis-subartikolu (1) jitqies ukoll bħala reat.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, żvelar illegali ta' informazzjoni minn ġewwa jsehh meta persuna jkollha fil-pussess tagħha informazzjoni minn ġewwa u tikxef dik l-informazzjoni lil xi persuna oħra, hlief meta l-iżvelar hu permess skont xi dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, ta' regolamenti magħmulin, jew ta' regoli mahruġin tahtu.

(4) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu japplikaw għal kull persuna li tkun tinsab fis-sitwazzjonijiet jew ċirkostanzi preskritti jew li jistgħu jiġu preskritti.

(5) Għall-finijiet ta' dan l-Att, l-iżvelar ta' rakkomandazzjonijiet jew ta' kull ġeġhil imsemmi fl-artikolu 34(5) jammonta għal żvelar illegali ta' informazzjoni minn ġewwa meta l-persuna li tkun qiegħda tiżvela r-rakkomandazzjoni jew il-ġeġhil tkun taf li dawn kienu bbażati fuq informazzjoni minn ġewwa.

(6) Dan l-artikolu għandu jiġi applikat skont il-liġijiet tal-libertà tal-istampa u tal-libertà tal-espressjoni.

36. (1) Il-manipulazzjoni tas-suq, kif hemm imsemmi f'dan l-artikolu, tikkostitwixxi reat f'każijiet gravi jew meta din isir intenzjonalment.

Projbizzjoni ta' manipulazzjoni tas-suq.

(2) Ikun ukoll reat l-attentat ta' għemil ta' xi reat minn dawk imsemmija fis-subartikolu (1).

(3) L-inċitament, l-għajjnuna jew it-tixwix biex isir xi reat minn dawk imsemmija fis-subartikolu (1) ikunu wkoll jikkostitwixxu reat.

(4) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, "manipulazzjoni tas-suq" tfisser il-manipulazzjoni jew l-attentat biex issir il-manipulazzjoni ta' attiv finanzjarju virtwali jew ta' punt ta' riferiment permezz tal-użu ta' strateġija abbużiva li tista' titwettag b'xi mezz disponibbli ta' negozju jew b'mezzi oħra, kif preskritt jew kif jista' jiġi preskritt.

Sejbien u rapport
dwar abbuż tas-
suq.

37. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi l-oħra taħt dan l-Att, regolamenti magħmulin jew regoli maħrugin tahtu, borża ta' VFA għandu jkollha fis-seħh sistemi, proċeduri u arrangamenti effettivi biex tissorvelja fuq u tiskopri abbuż tas-suq u fejn tissuspetta li jeżistu ċirkostanzi li jindikaw li tkun saret vjolazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima, jew qed issir jew x'aktarx ser issir fiċ-ċirkostanzi, hi għandha minnufih tirrapporta dak is-suspett lill-awtorità kompetenti.

TAQSIMA VII

Setgħat Regulatorji u Investigattivi

Setgħa tal-Ministru
li jagħmel
regolamenti.
Emendat:
XIV.2024.7.

38. (1) Il-Ministru, waqt li jaġixxi fuq il-parir tal-awtorità kompetenti, jista' jagħmel regolamenti biex jagħti effett lid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u mingħajr preġudizzju għall-generalità ta' dak li ntqal qabel jista', permezz ta' dawk ir-regolamenti, b'mod partikolari, jagħmel xi waħda minn dawn li ġejjin:

(a) jemenda t-tifsiriet li jinsabu f'dan l-Att;

(b) jirregola l-attivitajiet ta' emittenti u detenturi ta' liċenzja, kif ukoll servizzi provduti u attivitajiet imwettqa fuqhom jew f'konnessjoni magħhom jew fir-rigward tagħhom; jipprovdi għal kull haġa li jista' jqis spedjenti inklużi l-holqien u l-eżerċizzju ta' drittijiet mill-pubbliku jew għall-benefiċċju tal-pubbliku, l-impożizzjoni ta' dmirijiet u obbligi fuq l-emittenti, detenturi ta' liċenzja jew persuni responsabbli għall-immaniġġar jew l-amministrazzjoni tagħhom, ir-regolamentazzjoni ta' fergħat stabbiliti minn detenturi ta' liċenzja, arrangamenti ta' aġenzija jew ta' *outsourcing* jew ta' xi drittijiet u, jew hlasijiet oħra imposti direttament jew indirettament fuq investituri; jippreskrivi restrizzjonijiet fuq investimenti applikabbli għal investituri fis-suq ta' bejgħ bl-imnut li jinvestu jew jixtiequ jinvestu, kif applikabbli, f'attiv finanzjarju virtwali, u għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, "investitur fis-suq ta' bejgħ bl-imnut" tfisser investitur li jitqies li hu klijent fis-suq ta' bejgħ bl-imnut skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(11) tal-MiFID iżda għandha

teskludi kull kljent fis-suq ta' bejgħ bl-imnut li jista' jigi ttrattat bhala professjonista skont it-tifsira tal-Anness II tal-MiFID; jipprovdi għas-salvagwardja u kustodja ta' ċwieviet kriptografiċi u għall-htieġa tal-ħatra ta' kustodju, u jippreskrivi u jirregola bil-mod l-aktar estensiv il-funzjonijiet, dmirijiet, responsabbiltajiet u obbligi tal-kustodju, u għall-finijiet ta' dan il-paragrafu "kustodju" għandha tinkludi sottokustodju; jehtieġ iż-żamma ta' *records* fir-rigward tat-transazzjonijiet u l-pożizzjoni finanzjarja ta' entitajiet emittenti u detenturi ta' liċenzja u għall-ispezzjon ta' dawk ir-*records*, u jippreskrivi htigiet ta' rappurtar u żvelar, inklużi t-thejjija ta' rapporti perjodiċi u l-ghoti ta' dawk ir-rapporti lil investituri, detenturi ta' unitajiet u lil persuni oħra;

(ċ) jistabbilixxi skemi jew arrangamenti oħra għall-kumpens ta' investituri f'każijiet fejn detenturi ta' liċenzja jew xi kategoriji tagħhom, kif jista' jigi speċifikat, ma jistgħux jissodisfaw l-obbligi tagħhom lejn investituri jew pretensjonijiet fir-rigward tar-responsabbiltà li jkollhom fir-rigward tal-ġestjoni ta' xi attività li dwarha huma liċenzjati, u li jirregola l-immaniġġar u l-finanzjament ta' tali skemi jew arrangamenti, u l-kontribuzzjonijiet jew imposti li għandhom jithallsu għalihom, li jistabbilixxi l-livelli minimi u massimi ta' kumpens li għandu jithallas taħthom u jista' taħt tali skemi u arrangamenti jiddistingwi bejn klassijiet differenti ta' investituri jew jeskludi ċerti klassijiet minn kumpens, u li jipprovdi għar-regolamentazzjoni ta' u għal kull aspekt ieħor relatat ma' tali skemi jew arrangamenti u jista' barra minn dan jipprovdi li tali skemi jew arrangamenti kif jista' jigi preskritt għandu jkollhom personalità ġuridika distinta minn dik tal-kontributuri għalihom u minn dik tal-awtorità kompetenti u jipprovdi għar-rappreżentanza legali tagħhom; u tali skemi jkunu eżenti mill-hlas ta' taxxa fuq l-*income* mid-data tat-twaqqif ta' tali skemi;

(d) jiddefinixxi l-kriterji għad-determinazzjoni dwar jekk parteċipazzjoni hijiex parteċipazzjoni indiretta għall-finijiet li jigi determinat jekk teżistix parteċipazzjoni kwalifikanti;

(e) jiddefinixxi l-kriterji għad-determinazzjoni dwar jekk is-sistemi u l-protokolli ta' sigurtà ta' aċċess ta' entitajiet emittenti, applikanti jew detenturi ta' liċenzja, kif applikabbli, jilħqu jew qed jinżammu skont l-istandards internazzjonali għoljin xierqa li jistgħu jiġu stabbiliti minn żmien għal żmien;

(f) jirregola l-promozzjoni jew il-bejgħ minn xi entità emittenti jew detentur ta' liċenzja, jew f'isimhom, u bi kwalunkwe mezz, ta' offerta dwar attiv finanzjarju virtwali inizjali jew ta' servizz ta' VFA jew ta' xi attiv ta' DLT, inklużi

l-kriterji u l-proċeduri għall-ghoti jew għar-rifjut tal-kunsens mill-awtorità kompetenti konformement mad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 30;

(g) jemenda d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 50 dwar iċ-ċirkostanzi li fihom awdituri huma obbligati li jikkomunikaw informazzjoni lill-awtorità kompetenti, li jippreskrivi regolamenti li jirregolaw l-iżvelar minn awdituri ta' informazzjoni konformement mal-artikolu 50 u li jistabbilixxi proċeduri superviżorji u dixxiplinarji għal awdituri fir-rigward tad-dmirijiet tagħhom taht l-artikolu 50;

(h) jirregola t-tfassil, ir-registrazzjoni, il-pubblikazzjoni u d-distribuzzjoni f'Malta ta' *whitepapers* li jirrigwardaw offerti, dħul jew negozju ta' attiv finanzjarju virtwali fuq borża ta' VFA fejn l-uffiċċju ewlieni tal-entità emittenti rispettiva jinsab f'pajjiż barra minn Malta u jipprovdi għall-għarfien ta' tali *whitepapers* meta jitqiesu l-obbligi li johorġu minn leġislazzjoni Ewropea jew ir-rabtiet internazzjonali ta' Malta;

(i) jipprovdi għal u jirregola l-hlas minn kull persuna ta' drittijiet għal registrazzjoni, liċenzja jew drittijiet oħra u tali imposti oħra li għandhom jithallsu lill-awtorità kompetenti fir-rigward ta' xi materja prevista, minn jew taht dan l-Att jew minn xi regolamenti magħmula taht dan l-artikolu, kif jista' jiġi preskritt;

(j) jeżenta xi entità emittenti, detentur ta' liċenzja jew xi persuna oħra, servizz ta' VFA, attiv ta' DLT, *whitepaper* jew reklam minn xi wahda, jew aktar, mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att bla ħsara għal dawk il-varjazzjonijiet, żidiet, adattamenti u modifiki li jistgħu jiġu preskritti u bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet jew htigiet oħra, inklużi forom oħra ta' registrazzjoni, awtorizzazzjoni u proċeduri dwar notifikasi, kif jista' jkun preskritt;

(k) jistabbilixxi mill-awtorità kompetenti fuq entitajiet emittenti, aġenti ta' VFA u detenturi ta' liċenzja, "għandhom jidhlu l-kliem "mill-awtorità kompetenti fuq emittenti u detenturi ta' liċenzja, jirregola s-superviżjoni fuq bażi konsolidata, jipprovdi għal konsultazzjoni, koordinazzjoni, kooperazzjoni u t-tqassim u l-iskambju ta' informazzjoni ma' awtoritajiet regolatorji nazzjonali, Ewropej u pajjiżi terzi oħra kif jista' jkun neċessarju; jipprovdi għall-iskambju ta' informazzjoni mal-ESRB, banek ċentrali li huma membri tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali, inkluż il-Bank Ċentrali ta' Malta, l-iskambju ta' informazzjoni ma' ESAs, u l-iskambju ta' informazzjoni ma' dipartimenti oħra ta' amministrazzjonijiet governattivi fi Stati Membri oħra li huma responsabbli għal-liġi dwar is-superviżjoni ta' istituzzjonijiet,

istituzzjonijiet finanzjarji u intrapriži tal-assikurazzjoni u ma' spetturi li jaġixxu f'isem dawk id-dipartimenti kif jista' jkun neċessarju; jipprovdi għall-eżerċizzju ta' setghat mill-awtorità kompetenti fuq emittenti u detenturi ta' liċenzja, jew il-*managers* effettivi tagħhom; jipprovdi għat-twaqqif u l-impożizzjoni ta' penali amministrattivi fuq emittenti, detenturi ta' liċenzja jew oħrajn kif jista' jkun speċifikat fir-regolamenti jew kull miżura oħra għall-ksur ta' xi regolament, u jipprovdi għal appelli minn dawk il-miżuri lit-Tribunal jew xi tribunal ieħor li jista' jippreskrivi; jipprovdi għall-obbligi tal-awtorità kompetenti li tirrapporta lill-ESAs u lill-Kummissjoni Ewropea kif jista' jkun meħtieġ u speċifikat fl-imsemmija regolamenti;

(l) jipprovdi għar-rappurtar u htigiet u kondizzjonijiet oħra li persuna għandha tissodisfa, fuq bażi kontinwa u għaddejja u l-mod li bih htigiet u kondizzjonijiet jistgħu jiġu varjati, sospiżi jew revokati;

(m) jistabbilixxi repożitorji ta' *data* ċentralizzati u deċentralizzati jew arrangamenti oħra għall-ġbir, l-irrekordjar, l-organizzazzjoni, l-istrutturar, il-ħażna, l-adattament jew l-alterazzjoni, il-ġbir, il-konsultazzjoni, l-użu, l-iżvelar permezz tat-trasmissjoni, id-disseminazzjoni jew mod ieħor kif issir disponibbli, l-allinjament jew it-tagħqid, ir-restrizzjoni, it-ħassir jew il-qirda, skont il-leġiżlazzjoni Ewropea, ta' dik l-informazzjoni u dokumentazzjoni kif tista' tkun meħtieġa minn persuni suġġetti sabiex jissodisfaw il-htigiet tagħhom dwar diligenza dovuta ta' klijenti prevista fir-[Regolamenti kontra Money Laundering u Finanzjar ta' Terroriżmu](#); u jipprovdi għar-regolamentazzjoni u dwar kull aspekt ieħor li jirrigwarda dawk ir-repożitorji ta' *data* jew arrangamenti u jista' wkoll jipprovdi li dawk ir-repożitorji ta' *data* jew arrangamenti kif jista' jiġi preskritt ikollhom personalità ġuridika distinta minn dik tal-persuni suġġetti għalihom u tal-awtorità kompetenti u jipprovdi għar-rappreżentanza ġuridika u legali tagħhom;

L.S. 373.01.

(n) wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti, jemenda t-Tieni Skeda sabiex jinkludi xi servizzi li għandhom x'jaqsmu ma' attiv finanzjarju virtwali u li mhumiex elenkati fl-imsemmija Tieni Skeda u jaġmel regolamenti li għandhom x'jaqsmu ma' dawk is-servizzi;

(o) jittrasponi, jimplimenta u jaġhti effett lid-dispożizzjonijiet u htigiet ta' Direttivi, Regolamenti u miżuri oħra leġiżlattivi tal-Unjoni Ewropea li jeħtieġu traspożizzjoni, u, jew implimentazzjoni, kif jistgħu jiġu emendati minn żmien għal żmien, inklużi miżuri ta' implimentazzjoni li jistgħu jinħarġu taħthom u li jirrigwardaw attiv ta' DLT, entitajiet emittenti, detenturi ta' liċenzja u oħrajn kif jista' jkun speċifikat fihom; regolamenti magħmulin taħt dan il-

paragrafu, u li strettament għandhom x'jaqsmu mat-traspożizzjoni u implimentazzjoni kif intqal qabel, jistgħu jipprovdu li kwalunkwe dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra ma japplikawx għal hwejjeġ li jaqgħu taht ir-regolamenti, u li fir-rigward ta' sa fejn kwalunkwe waħda mid-dispożizzjonijiet tar-regolamenti tkun inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra, dawk id-dispożizzjonijiet f'dawk ir-regolamenti għandhom jipprevalu;

(p) jipprovdi għal arrangamenti għall-investigazzjoni ta' lmenti dwar entitajiet emittenti jew detenturi ta' liċenzja;

(q) jippreskrivi kull haġa li għandha tkun jew li tista' tiġi preskritta;

(r) jipprovdi għal kull haġa inċidentali għal jew konnessa ma' xi haġa hawn qabel imsemmija.

(2) Regolamenti magħmulin taht dan l-artikolu jistgħu jkollhom ukoll dispożizzjonijiet li persuna li tkun dahlet, jew offriet li tidhol fi ftehim dwar VFA ma' detentur ta' liċenzja tirrevoka dak il-ftehim jew tirtira l-offerta f'tali perjodu u b'dak il-mod kif jista' jkun preskrit, u b'mod partikolari, iżda minghajr preġudizzju għall-generalità ta' dak li ntqal qabel, jista' jippreskrivi -

(a) għall-htieġa ta' notifika ta' avvizz fir-rigward ta' drittijiet li jistgħu jiġu eżerċitati taht ir-regolamenti;

(b) għar-restituzzjoni ta' attiv u l-għemil jew l-irkuprar ta' hlasijiet fejn jiġu eżerċitati tali drittijiet;

(ċ) għal kull materja oħra li hi inċidentali għal jew konnessa ma' xi waħda minn dawk fuq imsemmija.

(3) Regolamenti magħmula taht dan l-artikolu jistgħu jintgħamlu soġġetti għal tali eżenzjonijiet jew kondizzjonijiet kif jista' jiġi speċifikat fihom, jistgħu jipprovdu għal każijiet, ċirkostanzi jew għanijiet differenti u jistgħu jagħtu lill-awtorità kompetenti dawk is-setgħat ta' adattament tar-regolamenti kif jista' wkoll jiġi speċifikat.

(4) Fejn ikunu saru regolamenti skont dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti tista' tohroġ regoli skont it-tifsira tal-artikolu 15 għall-aħjar twettiq u l-aħjar implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-regolamenti.

(5) Regolamenti magħmulin taht dan l-artikolu jistgħu jimponu:

(a) pieni amministrattivi li m'għandhomx ikunu iżjed minn mija u ħamsin elf euro (€150,000) għal kull ksor

jew nuqqas ta' osservanza, kif ikun il-każ;

(b) pien i kull penali oħra fir-rigward ta' xi kontravvenzjoni jew nuqqas ta' osservanza li ma jkunux iżjed minn multa ta' ħmistax-il miljun euro (€15,000,000) jew sa tliet darbiet il-profitti magħmula jew telf evitat bis-saħħa tar-reat, skont liema jkun l-akbar, jew prigunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sitt snin, jew dik il-multa u l-prigunerija flimkien; u

(ċ) pien amministrattivi u multi oghla minn mija u ħamsin elf euro (€150,000), fejn meqjus neċessarju jew xieraq għal kull kontravvenzjoni ta' jew nuqqas ta' konformità ma' xi Direttiva tal-UE jew Regolament tal-UE jew ma' xi regolamenti magħmulin taħt dan l-artikolu biex jittrasponu jew jagħtu effett lil xi Direttiva tal-UE jew Regolament tal-UE.

(6) Regolamenti magħmulin taħt dan l-Att u kull emenda jew revoka ta' tali regolamenti, jistgħu jiġu ppubblikati bl-ilsien Ingliż biss.

(7) L-eżerċizzju ta' xi waħda mis-setgħat assenjati taħt dan l-artikolu għandu jkun soġġett għal kull obbligu jew dritt li johroġ minn rabtiet internazzjonali ta' Malta.

39. (1) L-awtorità kompetenti tista', b'avviż bil-miktub, teħtieġ -

Setgħa tal-awtorità kompetenti li tikseb informazzjoni.
*Emendat:
XIV.2024.8.*

(a) li kull persuna li qiegħda jew kienet qed tipprovdi, jew li tkun tidher li tkun qiegħda jew kienet qed tipprovdi servizz ta' VFA kif ukoll persuni li jikkontrollawhom jew huma kontrollati minnhom;

(b) li kull emittent, intermedjarju involut fl-offerta dwar VFA inizjali kif ukoll kull persuna li tikkontrollahom jew hi kontrollata minnhom;

(ċ) li kull persuna li tkun għamlet, jew li tidher li tkun għamlet reklam li jaqa' taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 6 jew 29;

(d) li awditur ta' persuna regolata b'dan l-Att;

(e) li kull persuna oħra li tidher li hi fil-pussess ta' informazzjoni jew dokumentazzjoni rilevanti,

tagħmel kull waħda jew uħud minn dawn li ġejjin:

(i) jipprovdu lill-awtorità kompetenti, f'dak iż-żmien u post u f'dik il-forma kif tista' tispeċifika, dik l-informazzjoni u dokumentazzjoni li tista' teħtieġ, inkluża s-setgħa li teħtieġ *records* eżistenti ta'

telefonati, traffiku ta' *data* u DLT, fir-rigward ta' xi tali servizz, attiv ta' DLT, reklam jew sit tal-web kif imsemmi hawn qabel, jew fir-rigward ta' kull persuna li magħha d-detentur ta' liċenzja għandhom rabtiet mill-qrib konformement mat-tifsira tal-artikolu 17;

(ii) jirrevedu d-determinazzjoni magħmula skont l-artikoli 3 jew 13 u jikkonfermaw bil-miktub lill-awtorità kompetenti li tali determinazzjoni hi vera u preċiża jew xort'ohra;

(iii) jipprovdu lill-awtorità kompetenti kull informazzjoni jew dokumentazzjoni msemmija hawn qabel verifikata b'dak il-mod li tista' tispeċifika;

(iv) jattendu quddiem l-awtorità kompetenti, jew quddiem persuna mahtura minnha, f'dak il-hin u post li tista' tispeċifika, biex twieġeb għal mistoqsijiet u tipprovdi informazzjoni u dokumentazzjoni fir-rigward ta' kull tali servizz, skema jew reklam kif intqal qabel:

Iżda s-setgħat f'dan l-artikolu m'għandhomx jippermettu lill-awtorità kompetenti li titlob informazzjoni dwar kodiċijiet tas-sors ta' xi teknoloġija proprjetarja jew ta' informazzjoni dwar proprjetà intellettuali sensitiva ħafna li hi protetta mil-liġi u li għandha x'taqsam ma' DLT innovattiva jew *smart contracts*.

(2) Mingħajr preġudizzju għal kull haġa li l-awtorità kompetenti tista' teħtieġ taħt is-subartikolu (1), l-informazzjoni kollha fir-rigward ta' attiv finanzjarju virtwali negoziat fuq borża ta' VFA u miżmum mill-borża għandu jkun aċċessibbli liberament għall-awtorità kompetenti:

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw ukoll fejn attiv finanzjarju virtwali hu determinat mill-awtorità kompetenti li hu flus elettronici jew strument finanzjarju skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 13(2)(b).

(3) L-awtorità kompetenti tista' tagħmel kopji ta' kull dokument mogħti jew ipprovdut taħt dan l-artikolu.

(4) Fejn il-persuna meħtieġa li tipprovdi dokumentazzjoni jew informazzjoni taħt dan l-artikolu ma jkollhiex l-informazzjoni jew dokumentazzjoni rilevanti, hi għandha tgħarraf lill-awtorità kompetenti fejn, sa fejn taf hi, tinsab dik l-informazzjoni jew dokumentazzjoni, u l-awtorità kompetenti tista' teħtieġ lil kull persuna, kemm jekk indikata kif intqal qabel jew le, li jidhrilha li hi fil-pussess ta' dik l-informazzjoni jew dokumentazzjoni, biex tipprovdiha.

(5) Dikjarazzjoni magħmula u dokumentazzjoni provduta konformement ma' xi htieġa taht dan l-artikolu tista' tigi użata bħala xhieda kontra l-persuna li tagħmel id-dikjarazzjoni jew li tipprovdi d-dokumentazzjoni kif ukoll kontra kull persuna li dik id-dikjarazzjoni jew dokumentazzjoni għandhom x'jaqsmu magħha.

(6) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx japplikaw għal informazzjoni jew dokumentazzjoni li hi privileġġjata skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 642(1) tal-[Kodiċi Kriminali](#) jew li jirreferu għal ċwieviet kriptografiċi li jappartjenu lill-persuna li tkun mehtieġa tipprovdi l-informazzjoni jew id-dokumentazzjoni taht dan l-artikolu:

Kap. 9.

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu m'għandhomx japplikaw għall-informazzjoni stess protetta biċ-ċwieviet kriptografiċi.

(7) Is-setgħa li tintalab il-produzzjoni ta' dokumentazzjoni taht id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandha tkun mingħajr preġudizzju għal kull garanzija jew imposta preċiżi minn xi persuna fir-rigward ta' tali informazzjoni.

(8) Fejn l-awtorità kompetenti tkun hatret persuna taht l-artikolu 42(1)(ċ), dik il-persuna għandu jkollha, għall-finijiet tat-twettiq tal-funzjonijiet tagħha skont il-hatra tagħha, is-setgħat kollha mogħtija lill-awtorità kompetenti b'dan l-artikolu u htieġa magħmula minn dik il-persuna għandha titqies li hi u jkollha l-istess saħħa u effett bħal htieġa tal-awtorità kompetenti.

(9) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, detentur ta' liċenzja jista' jintalab jissottometti lill-Bank Ċentrali ta' Malta dik l-informazzjoni li l-Bank jista' raġonevolment jehtieġ għat-twettiq tad-dmirijiet tiegħu taht l-[Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta](#).

Kap. 204.

40. (1) L-awtorità kompetenti tista', kull meta jidhrilha neċessarju jew spedjenti, tahtar spettur jew spetturi biex jinvestigaw u jirrappurtaw dwar l-affarijiet ta' xi entitajiet emittenti jew detenturi ta' liċenzja jew ta' kull persuna oħra msemmija fl-artikolu 39(1).

Hatra ta' spetturi.
Emendat:
XIV.2024.9.

(2) Spettur mahtur taht is-subartikolu (1) -

(a) jista' wkoll, jekk jidhirlu li hu neċessarju jew spedjenti għall-finijiet ta' dik l-investigazzjoni, jinvestiga l-affarijiet ta' kull persuna msemmija fis-subartikolu (1);

(b) għandu jkollu u jeżerċita s-setgħat kollha mogħtija lill-awtorità kompetenti bl-artikolu 39, u kull htieġa magħmula minnu għandha titqies li hi u jkollha l-istess saħħa u effett bħal htieġa tal-awtorità kompetenti;

(ċ) jista', u jekk ikun hekk ordnat mill-awtorità

kompetenti għandu, jagħmel rapporti interim u mal-konklużjoni tal-investigazzjoni tiegħu għandu jagħmel rapport finali lill-imsemmija awtorità.

(3) L-awtorità kompetenti għandu jkollha s-setgħa li tordna li l-ispejjeż kollha ta', u inċidentali għal, investigazzjoni konformement ma' dan l-artikolu jithallsu mill-persuni kkonċernati.

(4) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, spettur għandu jkun persuna meqjusa mill-awtorità kompetenti bħala li għandha l-kompetenza xierqa biex teżerċita tali funzjoni.

Setgħa għall-hruġ
ta' direttivi.
Emendat:
XIV.2024.10.

41. (1) Mingħajr preġudizzju għal xi setgħa mogħtija lilha bl-artikoli 39 u 40, l-awtorità kompetenti tista', kull meta jidhrilha li jkun neċessarju, u kemm fuq rapport ta' spettur maħtur taħt l-artikolu 40 jew le, toħroġ, permezz ta' avviż bil-miktub, tali direttivi li jista' jidhrilha xierqa fiċ-ċirkostanzi; u kull persuna kif imsemmija fl-artikolu 39(1) li lilha jingħata l-avviż għandha tobdì u mod iehor tagħti effett lil kull tali direttiva fil-hin u bil-mod imsemmi fid-direttiva jew direttiva addizzjonali.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, direttiva taħt dan l-artikolu tista' -

(a) teħtieġ li ssir kull haġa jew li xi haġa ma ssirx, jew timponi projbizzjoni, restrizzjoni jew limitazzjoni, jew xi htieġa oħra li toħroġ minn leġiżlazzjoni tal-UE, u tagħti setgħat, fir-rigward ta' xi offerta jew negozju ta' attiv ta' DLT, servizz ta' VFA, transazzjoni jew xi att iehor, jew fir-rigward ta' xi attiv, jew kull haġa oħra tkun xi tkun;

(b) teħtieġ li xi persuna li jkollha funzjonijiet fir-rigward tal-entità emittenti jew detentur ta' liċenzja tkun projbita, temporanjament jew xort'oħra, sospiża milli twettaq attivitajiet taħt dan l-Att, jew imnehhija u sostitwita b'persuna oħra aċċettabbli għall-awtorità kompetenti;

(ċ) teħtieġ li emittent, detentur ta' liċenzja jew xi persuna li hi jew kienet, jew li tidher li hi jew kienet qed tmexxi attività jew tipprovdi servizz regolat b'dan l-Att, twaqqaf l-operazzjonijiet u tagħlaq l-affarijiet tagħha, skont tali proċeduri u ordnijiet kif jista' jiġi speċifikat fid-direttiva, li jistgħu jipprovdu għall-ħatra ta' persuna biex tiegħu pussess u kontroll tad-dokumenti kollha, *records* u attiv li jappartjenu lil jew huma taħt il-kontroll tal-emittent, detentur ta' liċenzja jew tali persuna oħra;

(d) teħtieġ detentur ta' liċenzja li jissottometti pjan finanzjarju ta' rkupru, kif jista' jkun determinat fir-regoli, jekk jidhrilha li l-interessi ta' investituri, konsumaturi, kredituri jew

persuni oħra interessati x'aktarx ikunu ppreġudikati minhabba fid-deterjorament tal-pożizzjoni finanzjarja tad-detentur ta' liċenzja;

(e) teħtieġ it-tneħħija ta' attiv finanzjarju virtwali min-negożju fuq borża ta' VFA jew is-sospensjoni tan-negożju f'tali attiv finanzjarju virtwali:

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu għandhom ikunu applikabbli wkoll fejn attiv finanzjarju virtwali jiġi determinat mill-awtorità kompetenti li hu flus elettronici jew strument finanzjarju skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 13(2)(b);

(f) titlob lil xi persuna biex tieħu passi biex tnaqqas id-daqs tal-pożizzjoni jew tal-espożizzjoni:

Iżda fl-applikazzjoni tal-paragrafu (ċ), l-awtorità kompetenti tista' wkoll taħtar persuna kompetenti biex taġixxi bħala likwidatur sabiex tagħlaq l-affarijiet ta' emittent jew ta' detentur ta' liċenzja skont dan l-Att; u dik il-persuna tkunil-likwidatur tal-emittent jew tad-detentur ta' liċenzja għall-finijiet kollha tal-liġi bl-esklużjoni ta' kull persuna oħra.

(3) Is-setgħa li toħroġ direttivi taħt dan l-artikolu għandha tinkludi s-setgħa li tvarja, timmodifika, iżżid ma' jew tirtira kull direttiva, kif ukoll is-setgħa li toħroġ direttivi ġodda jew addizzjonali.

(4) Fejn l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li ċ-ċirkostanzi hekk jeħtieġu, hi tista' f'kull żmien tippubblika kull direttiva li tkun harġet taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

42. (1) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat mogħtija lill-awtorità kompetenti taħt dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista', fejn tkun sodisfatta li jeżistu ċirkostanzi suffiċjenti, tapproċedi biex tieħu xi waħda jew aktar mill-miżuri li ġejjin:

Setgħa tal-awtorità kompetenti li ttipproteġi l-interess pubbliku.
*Emendat:
XIV.2024.11.*

(a) taħtar persuna biex tagħti pariri lill-entità emittenti jew lid-detentur ta' liċenzja fit-tmexxija xierqa tan-negożju tagħhom;

(b) taħtar persuna biex tieħu f'idejha l-attiv tal-emittent jew tad-detentur ta' liċenzja, jew xi porzjon minnu, sabiex tissalvagwardja l-interessi ta' investituri, konsumaturi, kredituri jew, jekk ikun hemm, detenturi ta' unitajiet, tal-emittent jew tad-detentur ta' liċenzja;

(ċ) taħtar persuna biex tassumi l-kontroll tan-negożju tal-entità emittenti jew tad-detentur ta' liċenzja, jew biex tkompli tmexxi dak in-negożju jew biex twettaq kull funzjoni jew funzjonijiet oħra fir-rigward ta' dak in-negożju, jew parti minnu, kif l-awtorità kompetenti tista' tordna;

(d) tistabbilixxi r-rimunerazzjoni li għandha tithallas mill-entità emittenti jew detentur ta' liċenzja lil kull persuna mahtura taht l-artikolu 41 jew taht dan l-artikolu;

(e) tagħmel kull att ieħor li jista' jidhrilha xieraq fiċ-ċirkostanzi sabiex tagħti effett aħjar għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu,

u, wara li tkun adottat xi waħda, jew aktar, mill-miżuri fuq imsemmija, l-awtorità kompetenti tista' tkompli tipproċedi skont xi tali miżura waħda jew aktar, kemm b'żieda magħhom kif ukoll bħala sostituzzjoni tagħhom.

(2) Fejn persuna tinħatar mill-awtorità kompetenti -

(a) taht is-subartikolu (1)(a), ikun id-dmir tal-entità emittenti jew tad-detentur ta' liċenzja, kif applikabbli, li jaġixxu konformement mal-parir mogħti minn tali persuna sakemm u sa meta l-awtorità kompetenti, wara sottomissjonijiet magħmula lilha, ma tordnax xort'oħra;

(b) taht is-subartikolu (1)(b), l-emittent jew id-detentur ta' liċenzja, kif applikabbli, għandhom jikkonsenjaw lil tali persuna l-attiv kollu, mobbli u immobbli, li dwaru għet inkarigata li tiegħu f'idejha, u s-setgħat, funzjonijiet u dmirijiet kollha tal-imsemmija emittent jew detentur ta' liċenzja fir-rigward ta' dak l-attiv, inklużi dawk, jekk tali emittent jew detentur ta' liċenzja huma persuna ġuridika, li jiġu eżerċitati mill-persuna ġuridika f'laqgħa ġenerali, jew minn membri tal-bord ta' amministrazzjoni jew minn xi persuna oħra, inkluża r-rappreżentanza legali u ġudizzjarja ta' tali persuna ġuridika, għandhom jiġu eżerċitati minn, u jkunu vestiti fil-persuna mahtura taht l-imsemmi paragrafu bl-esklużjoni ta' kull persuna oħra;

(ċ) taht is-subartikolu (1)(ċ), l-emittent jew id-detentur ta' liċenzja, kif applikabbli, għandhom jissottomettu n-negozju tagħhom taht il-kontroll ta' tali persuna u għandhom jagħtu lil dik il-persuna dawk il-faċilitajiet li jistgħu jkunu meħtieġa biex ikompli jitmexxa dak in-negozju jew biex jitwettqu l-funzjonijiet assenjati lil tali persuna taht l-imsemmi paragrafu; u s-setgħat, funzjonijiet u dmirijiet kollha tal-imsemmija emittent jew detentur ta' liċenzja, inklużi dawk, jekk tali emittent jew detentur ta' liċenzja huma persuna ġuridika, li jiġu eżerċitati mill-persuna ġuridika f'laqgħa ġenerali, jew minn membri tal-bord ta' amministrazzjoni jew minn xi persuna oħra, inkluża r-rappreżentanza legali u ġudizzjarja ta' tali persuna ġuridika, għandhom jiġu eżerċitati minn, u jkunu vestiti fil-persuna mahtura taht l-imsemmi paragrafu bl-esklużjoni ta' kull persuna oħra.

(3) L-awtorità kompetenti tista', fejn jidhrilha li jkun fl-ahjar interess tal-pubbliku li tagħmel hekk, tagħmel jew tohrog stqarrijiet jew avvizi pubbliċi li bihom tagħti twissijiet jew informazzjoni dwar kull miżura meħuda skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

(4) L-awtorità kompetenti tista' tehtieg lill-entità emittenti jew lid-detentur ta' liċenzja kkonċernati li jhallsu l-ispejjeż kollha ta', jew li huma inċidentali għall-pubblikazzjoni jew hrug ta' stqarrijiet jew avvizi pubbliċi konformement ma' dan l-artikolu, jew dik il-parti minnhom kif jidhrilha xieraq; u kull somma hekk dovuta għandha tingabar mill-awtorità kompetenti bl-istess mod bħal penali amministrattiva imposta taht dan l-Att.

43. (1) Kull uffiċjal, impjegat jew aġent tal-awtorità kompetenti, meta jipproduċi, jekk mitlub, prova tal-awtorità tiegħu, jista' jidhol f'fond okkupat minn persuna li lilha gie notifikat avviż taht l-artikolu 39 jew li l-affarijiet tagħha qed jiġu investigati taht l-artikolu 40, bl-iskop li jikseb minn hemm informazzjoni jew dokumenti mehtieġa minn dak l-avviż, jew għall-iskop tal-investigazzjoni, u tal-eżerċizzju ta' xi setgħa mogħtija lil l-artikoli msemmija.

Dritt ta' dhul.

(2) Fejn uffiċjal, impjegat jew aġent tal-awtorità kompetenti għandu raġuni biżżejjed li jemmen li jekk jinghata avviż kif imsemmi fis-subartikolu (1) dak l-avviż ma jitharixx jew li d-dokumenti li għalihom jirreferi l-avviż jistgħu jitnehhew, jitbagħbsu jew jinqerdu, tali persuna tista', meta tipproduċi, jekk mitluba, prova tal-awtorità tagħha, tidhol f'fond kif imsemmi fis-subartikolu (1) sabiex tikseb kull informazzjoni jew dokumenti minn hemm, kif speċifikat taht id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, li jkunu informazzjoni jew dokumenti li jkunu setgħu ġew mitluba taht l-avviż kif imsemmi fis-subartikolu (1).

(3) Għall-finijiet ta' kull azzjoni meħuda taht id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti tista' titlob għall-assistenza tal-Kummissarju tal-Pulizija, li jista' għal dan il-għan jeżerċita s-setgħat li għandu għall-prevenzjoni ta' reati u l-infurzar tal-liġi u l-ordni.

44. (1) (a) L-awtorità kompetenti tista', skont regoli maħruġin taht dan l-Att, u kemm b'inizjattiva tagħha stess jew fuq talba ta' borża ta' VFA li fuqha attiv finanzjarju virtwali ddahhal għan-negozju, twaqqaf jew tissospendi n-negozju ta' tali attiv finanzjarju virtwali jekk tkun sodisfatta li jkun hemm ċirkostanzi li jehtieġu tali sospensjoni jew twaqqif.

Twaqqif jew sospensjoni tan-negozju fuq borża ta' VFA.

(b) Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-awtorità kompetenti taht il-paragrafu (a) li tordna s-sospensjoni jew it-tnehhija ta' attiv finanzjarju virtwali milli jiġi negozjat, operatur ta' borża ta' VFA jista' jissospendi jew inehhi milli jiġi negozjat attiv finanzjarju

virtwali li ma jkunx baqa' konformi mat-tifsira ta' attiv finanzjarju virtwali jew mal-ordinamenti tal-borża ta' VFA sakemm dan il-pass ma jkunx x'aktarx jikkawża dannu sinifikattiv lill-interessi ta' investituri jew il-funzjonament ordnat tal-borża ta' VFA. L-operatur tal-borża ta' VFA li jissospendi jew inehhi minn negozju attiv finanzjarju virtwali għandu jippubblika din id-deċiżjoni u jikkomunika l-informazzjoni rilevanti lill-awtorità kompetenti. Fejn ikun meħtieġ, l-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-awtoritajiet regolatorji Ewropej tal-Istati Membri l-oħra jew Stati ŻEE dwar din id-deċiżjoni.

(ċ) Meta l-awtorità kompetenti tordna s-sospensjoni jew it-tneħħija ta' attiv finanzjarju virtwali min-negozju fuq xi borża wahda, jew aktar, ta' VFA, hi għandha minnufih tippubblika d-deċiżjoni tagħha u tinforma kull awtorità regolatorja, kif meħtieġ, konformement mal-obbligi li joħorġu minn leġislazzjoni Ewropea jew rabtiet internazzjonali ta' Malta.

(d) Operatur ta' borża ta' VFA li jissospendi jew inehhi min-negozju attiv finanzjarju virtwali għandu jissospendi u jneħhi wkoll kull derivattivi tiegħu li għandhom x'jaqsmu ma' jew li għandhom referenza għal dak l-attiv finanzjarju virtwali kif jista' jkun neċessarju biex jappoġġja l-oġettivi tas-sospensjoni jew tneħħija min-negozju tal-attiv finanzjarju virtwali sottostanti. L-operatur ta' borża ta' VFA għandu jippubblika d-deċiżjoni tiegħu dwar is-sospensjoni jew it-tneħħija tal-attiv finanzjarju virtwali u derivattivi li għandhom x'jaqsmu miegħu u jikkomunika d-deċiżjonijiet rilevanti lill-awtorità kompetenti:

Iżda l-kelma "derivattivi" f'dan il-paragrafu għandha teskludi d-derivattivi msemija fil-punti (4) sa (10) tas-Sezzjoni Ċ tal-Anness I tal-MiFID.

(e) Il-paragrafu (d) għandu japplika wkoll meta titneħha s-sospensjoni min-negozju ta' attiv finanzjarju virtwali jew derivattivi tiegħu li għandhom x'jaqsmu jew għandhom referenza għal dak l-attiv finanzjarju virtwali.

(f) Il-proċedura tan-notifika msemija fil-paragrafu (d) għandha tapplika wkoll fil-każ fejn id-deċiżjoni għas-sospensjoni jew tneħħija min-negozju ta' attiv finanzjarju virtwali jew derivattivi tiegħu li għandhom x'jaqsmu jew għandhom referenza għal dak l-attiv finanzjarju virtwali tittiehed mill-awtorità kompetenti.

(2) Jekk jiġi sospiż in-negozju ta' xi attiv finanzjarju virtwali taħt is-subartikolu (1), dak l-attiv finanzjarju virtwali jista' xorta jiġi trattat bħala li qed jiġi negozjat fuq borża ta' VFA għal dawk l-għanijiet li jistgħu jiġu stabbiliti f'regoli maħruġin taħt dan l-Att.

(3) Jekk l-awtorità kompetenti twaqqaf jew tissospendi n-negozju ta' xi attiv finanzjarju virtwali, l-entità emittenti jkollha dritt għal appell lit-Tribunal skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 51.

(4) Dan l-artikolu għandu japplika wkoll fejn attiv finanzjarju virtwali jiġi determinat mill-awtorità kompetenti li hu flus elettronici jew strument finanzjarju skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 13(2)(b).

45. (1) Jekk l-awtorità kompetenti -

Avviż dwar
twaqqif jew
sospensjoni.

(a) bihsiebha twaqqaf jew tissospendi n-negozju ta' attiv finanzjarju virtwali fuq borża ta' VFA; jew

(b) tiddeċiedi li tissospendi n-negozju ta' attiv finanzjarju virtwali fuq borża ta' VFA b'effett immedjat,

hi għandha tagħti avviż lill-entità emittenti dwar dak l-attiv finanzjarju virtwali bil-miktub:

Iżda avviż taht dan is-subartikolu ma jkunx mehtieg meta attiv finanzjarju virtwali jiddaħħal għal negozju irrispettivament mill-volontà tal-entità emittenti.

(2) It-twaqqif jew is-sospensjoni tan-negozju ta' attiv finanzjarju virtwali għandu jkollu effett immedjatament jew f'dik id-data li tista' tiġi speċifikata fl-avviż taht is-subartikolu (1).

(3) Avviż mogħti taht is-subartikolu (1) għandu -

(a) jagħti dettalji dwar it-twaqqif jew is-sospensjoni;

(b) jiddikjara r-raġuni tal-awtorità kompetenti għat-twaqqif jew sospensjoni, hekk iżda li l-interess ta' borża ta' VFA jew l-interess tal-pubbliku jew tal-investituri għandu jikkostitwixxi raġuni suffiċjenti;

(ċ) jinforma lill-entità emittenti ta' attiv finanzjarju virtwali li tista' tagħmel sottomissjonijiet lill-awtorità kompetenti fi żmien dak il-perjodu li jista' jiġi speċifikat fl-avviż; u

(d) jinforma lill-entità emittenti dwar id-data li fiha t-twaqqif jew is-sospensjoni għandhom ikollhom effett jew id-data minn meta s-sospensjoni kellha effett jekk l-avviż taht is-subartikolu (1) jiddikjara li s-sospensjoni għandha ssehh b'effett immedjat:

Iżda l-obbligu li jingħata avviż ta' deċiżjoni biex jiġi sospiż in-negozju ta' attiv finanzjarju virtwali u d-dritt tal-entità emittenti li tagħmel sottomissjonijiet fir-rigward ta' dik id-deċiżjoni

għandu jkun mingħajr preġudizzju għas-setgħa tal-awtorità kompetenti li tissospendi n-negozju ta' kull attiv finanzjarju virtwali b'effett immedjat.

(4) L-awtorità kompetenti tista' testendi l-perjodu li fih għandhom isiru s-sottomissjonijiet lilha.

(5) Jekk, wara li tikkunsidra s-sottomissjonijiet magħmulin mill-entità emittenti ta' attiv finanzjarju virtwali, l-awtorità kompetenti tiddeċiedi -

(a) li twaqqaf jew tissospendi n-negozju ta' attiv finanzjarju virtwali; jew

(b) li ma tikkancellahiex, jekk is-sospensjoni bdiet issehh,

l-awtorità kompetenti għandha tagħti avviż bil-miktub dwar id-deċiżjoni tagħha lill-entità emittenti ta' attiv finanzjarju virtwali.

(6) Jekk l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li twaqqaf jew tissospendi n-negozju ta' attiv finanzjarju virtwali, jew li ma tikkancellax dik is-sospensjoni jekk giet fis-sehh, l-entità emittenti tal-attiv finanzjarju virtwali kkonċernata jkollha dritt ta' appell lit-Tribunal u avviż mogħti taht is-subartikolu (5) għandu jinforma lill-entità emittenti dwar id-dritt tagħha li tirreferi l-kwistjoni lit-Tribunal.

(7) L-effett tal-kancellament ta' twaqqif hu li l-attiv finanzjarju virtwali kkonċernat jiddaħhal mill-ġdid għan-negozju fuq il-borża ta' VFA li fiha kien iddaħhal biex jigi negozjat.

(8) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ikunu applikabbli wkoll fejn attiv finanzjarju virtwali jigi determinat mill-awtorità kompetenti li hu flus elettronici jew strument finanzjarju skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 13(2)(b).

Sospensjoni
temporanja ta'
negozju fuq borża
ta' VFA.

46. (1) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 45, l-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa li tissospendi temporanjament in-negozju ta' attiv finanzjarju virtwali fuq borża ta' VFA, jekk fl-opinjoni tagħha, it-tmexxija ordinata ta' negozju qed tiġi ostakolata, jew x'aktarx ser tkun ostakolata.

(2) Il-Ministru jista' jirrakkomanda lill-awtorità kompetenti s-sospensjoni temporanja ta' negozju jekk ikun tal-opinjoni li t-tmexxija ordinata ta' negozju ta' borża ta' VFA qed tiġi mfixkla minhabba f'xi ġrajja li fl-opinjoni tal-Ministru timmerita dak l-għeluq.

(3) L-awtorità kompetenti tista' tordna li, għal dak il-perjodu li tista' tiddetermina, l-ebda negozju ta' kull tip ma għandu jsir f'xi attiv finanzjarju virtwali speċifikat, wiehed jew aktar, jekk

ikollha raġuni li temmen li dan ikun fl-interess tal-borża ta' VFA kkonċernata, il-pubbliku jew l-investituri b'mod ġenerali.

(4) L-ebda transazzjoni ma tista' ssir fi kwalunkwe hin fil-każ ta' sospensjoni temporanja ta' negozju taht dan l-artikolu. Kull transazzjoni hekk magħmula bi ksur ta' dan is-subartikolu tkun invalida.

(5) Dan l-artikolu għandu japplika wkoll fejn attiv finanzjarju virtwali jiġi determinat mill-awtorità kompetenti li hu flus elettronici jew strument finanzjarju skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 13(2)(b).

47. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat l-oħra mogħtija lill-awtorità kompetenti skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti għandha tintroduci test applikabbli għal entitajiet emittenti u detenturi ta' liċenzja sabiex tiddetermina jekk attiv ta' DLT jikkwalifikax bħala flus elettronici, strument finanzjarju, attiv finanzjarju virtwali jew *token* virtwali:

Setgħa tal-awtorità kompetenti li tintroduci test.
Emendat:
XIV.2024.12.

Iżda l-ebda test bhal dan ma jkun applikabbli qabel ma ssir is-sottomissjoni tal-*whitepaper* lill-awtorità kompetenti jew l-għoti ta' servizz ta' VFA, kif ikun il-każ.

48. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull setgħa oħra mogħtija lill-awtorità kompetenti skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, fejn detentur ta' liċenzja jew is-segretarju, membru tal-bord ta' amministrazzjoni jew xi persuna oħra responsabbli għal detentur ta' liċenzja jiksru jew ma josservawx xi kondizzjoni imposta f'liċenzja, u, jew fejn l-awtorità kompetenti hi sodisfatta li l-imġiba ta' persuna tammonta għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, regolamenti magħmulin jew regoli mahruġin tahtu, inkluż nuqqas ta' kooperazzjoni f'investigazzjoni, l-awtorità kompetenti tista' b'avviż bil-miktub, u mingħajr ma jkun hemm bżonn ta' smigh fil-qorti, timponi fuq id-detentur ta' liċenzja, segretarju, membru tal-bord ta' amministrazzjoni jew xi persuna oħra kif ikun il-każ, penali amministrattiva li m'għandhiex tkun iżjed minn mija u ħamsin elf euro (€150,000) għal kull ksur jew nuqqas ta' osservanza, kif ikun il-każ:

Penali amministrattivi u miżuri oħra.
Emendat:
XIV.2024.12.

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu għandhom japplikaw għal entitajiet emittenti *mutatis mutandis*.

(2) Penali amministrattiva jew miżuri oħra li jistgħu jiġu imposti mill-awtorità kompetenti fuq entitajiet emittenti, detenturi ta' liċenzja jew oħrajn, kif jista' jiġi speċifikat, jistgħu jiġu imposti fil-forma ta' penali fissa, penali għal kull jum, jew it-tnejn.

(3) L-impożizzjoni mill-awtorità kompetenti ta' penali amministrattiva skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu tkun mingħajr preġudizzju għal kull konsegwenza oħra tal-att jew

ommissjoni ta' min ikun ikkommetta r-reat taht il-ligi ċivili jew kriminali:

Iżda fil-każijiet kollha fejn l-awtorità kompetenti timponi penali amministrattiva fir-rigward ta' kull haġa li tkun saret jew naqset milli ssir minn xi persuna u dak l-att jew ommissjoni jikkostitwixxi reat kriminali, l-ebda proċeduri ma jistgħu jittiehdu jew jitkomplew kontra dik il-persuna fir-rigward tar-reat kriminali.

(4) L-awtorità kompetenti tista', permezz ta' stqarrija pubblika, tiżvela l-isem tal-persuna sanzjonata, il-ksur partikolari tad-dispożizzjoni ta' dan l-Att, regolamenti magħmulin jew regoli maħruġin tahtu, u l-penali jew miżura amministrattiva imposta. L-awtorità kompetenti għandha żżomm lura minn tali żvelar fejn jidhrilha li tali żvelar ser jipperikola serjament is-swieq finanzjarji, ikun ta' detriment għall-interessi ta' investituri jew konsumaturi jew jikkawża dannu sproporzjonat lill-partijiet involuti.

Obbligu li
jinghataw
raġunijiet għal
deċiżjonijiet.

49. Kull deċiżjoni meħuda taht dan l-Att mill-awtorità kompetenti, inkluzi xi regoli maħruġin jew regolamenti magħmulin tahtu, għandhom jagħtu r-raġunijiet li fuqhom dik id-deċiżjoni kienet ibbażata.

TAQSIMA VIII

Dmir ta' Awdituri

Dmir ta' awditur li
jirrapporta.
Emendat:
XIV.2024.14.

50. (1) Detentur ta' liċenzja għandu jahtar awditur li jkollu d-dmir li jirrapporta minnufih lill-awtorità kompetenti kull fatt jew deċiżjoni li jsir jaf bihom fil-kapaċità tiegħu bħala awditur ta' tali detentur ta' liċenzja li -

(a) x'aktarx twassal għal kwalifika serja jew rifjut tar-rapport tal-awditur tal-kontijiet ta' tali detentur ta' liċenzja; jew

(b) jikkostitwixxi jew x'aktarx ser jikkostitwixxi ksur materjali tal-htigiet legali jew regolatorji applikabbli għad-detenturi ta' liċenzja f'dan l-Att jew tahtu; jew

(ċ) ifixkel b'mod gravi l-kapaċità tad-detentur ta' liċenzja li jkompli bħala azjenda; jew

(d) jirrigwarda kull haġa oħra li tista' tiġi preskritta.

(2) Awditur ta' detentur ta' liċenzja għandu jirrapporta lill-awtorità kompetenti kull fatt jew deċiżjoni kif speċifikat fis-subartikolu (1) ta' kull persuna li għandha rabtiet mill-qrib ma' tali detentur ta' liċenzja skont it-tifsira li hemm fl-artikolu 17, li jsir jaf bihom fil-kapaċità tiegħu bħala awditur tad-detentur ta' liċenzja jew tal-persuna li għandha daww ir-rabtiet mill-qrib.

(3) L-ebda dmir (inkluż id-dmir ta' segretezza professjonali) li għalih jista' jkun soġġett awditur tad-detentur ta' liċenzja, ma jitqies li jkun gie miksur minhabba fil-fatt li jikkomunika *bona fide* lill-awtorità kompetenti, kemm bi twegiba għal talba mingħandha jew le, xi informazzjoni jew opinjoni fuq kwistjoni li dwarha l-awditur sar jaf fil-kapaċità tiegħu bħala awditur ta' dak id-detentur ta' liċenzja u li hi rilevanti għal kwalunkwe funzjoni tal-awtorità kompetenti taht id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew hi mehtieġa li tkun komunikata bis-saħħa tas-subartikolu (1).

(4) Il-materji preskritti għall-finijiet tas-subartikolu (1)(d) jistgħu jinkludu materji li għandhom x'jaqsmu ma' persuni li ma jkunux id-detentur ta' liċenzja.

(5) Awditur ta' detentur ta' liċenzja għandu, fin-nuqqas ta' raġunijiet konvinċenti biex ma jagħmilx dan, jirrapporta fl-istess hin l-informazzjoni speċifikata fis-subartikoli (1) u (2), skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (3) u (4), lill-bord ta' amministrazzjoni tad-detentur ta' liċenzja.

(6) Awditur ta' detentur ta' liċenzja għandu jirrapporta kull sena lill-awtorità kompetenti dwar is-sistemi u l-protokoll ta' sigurtà ta' aċċess tad-detentur ta' liċenzja fil-mod u fil-format mehtieġ mill-awtorità kompetenti.

(7) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw għal entitajiet emittenti *mutatis mutandis*.

TAQSIMA IX

Appelli, Rimedji, Sanzjonijiet u Kunfidenzjalità

51. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, u mingħajr preġudizzju għal xi artikolu ieħor taht dan l-Att, ikun hemm appell lit-Tribunal fir-rigward ta': Appelli.

(a) kull deċiżjoni taht l-artikolu 12(ċ) u (d);

(b) kull avviż skont l-artikolu 13(2);

(ċ) kull penali amministrattiva imposta taht l-artikolu 48;

(d) kull rifjut, varjazzjoni, kanċellament jew sospensjoni ta' liċenzja taht l-artikolu 22(3);

(e) kull avviż mahruġ jew ordni mogħti skont l-artikoli 28, 44 u 45;

(f) kull deċiżjoni li tirrigwarda reklam taht l-artikoli 6 jew 29;

(g) kull piena jew penali imposta taht l-artikolu 38(5);

(h) kull direttiva moghtija taht l-artikolu 41; jew

(i) kull miżura mehuda skont l-artikolu 42(1), (2) u (4).

Kap. 330.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 21 tal-[Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta](#) għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal appelli li jistgħu jingiebu quddiem it-Tribunal taht dan l-artikolu.

Setgħat tal-qorti f'każ li x'aktarx issir kontravvenzjoni.

52. (1) Jekk, wara rikors magħmul lill-qorti mill-awtorità kompetenti, tali qorti tkun sodisfatta li -

(a) hemm probabbiltà raġonevoli li persuna ser tikser xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti magħmulin jew regoli maħruġin tahtu, jew ser tikser jew tonqos milli tosserva xi kondizzjoni, obbligu, hteġa, regola, direttiva, jew ordni magħmul jew mogħti taht xi dispożizzjoni ta' dan l-Att; jew

(b) persuna kisret xi dispożizzjoni jew kisret jew naqset milli tosserva xi kondizzjoni, obbligu, hteġa, regola, direttiva, jew ordni u li jistgħu jittiehdu passi biex jiġi rimedjat dak il-ksur jew nuqqas,

il-qorti tista' tagħti dawk l-ordnijiet li jidhrilha xierqa biex trażżan il-ksur jew, kif ikun il-każ, biex tehtieg lill-persuna msemmija fil-paragrafu (a) jew (b), jew kull persuna oħra li l-qorti jidhrilha li kienet xjentement involuta fil-ksur, li tiegħu dawk il-passi li l-qorti tista' tordna.

(2) Jekk, wara li jkun sar rikors taht is-subartikolu (1), il-qorti tkun sodisfatta li persuna dahlet f'xi transazzjoni bi ksur ta' xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, il-qorti tista' tordna lil dik il-persuna u lil kull persuna oħra li l-qorti jidhrilha li kienet xjentement ikkonċernata fil-ksur biex jieħdu dawk il-passi kif il-qorti tista' tordna biex iġġib il-partijiet lura għall-pożizzjoni li kienu fiha qabel ma saret it-transazzjoni.

(3) Jekk, wara li jkun sar ir-rikors taht is-subartikolu (1), il-qorti tkun ukoll sodisfatta li -

(a) akkumulaw profitti lil persuna bħala riżultat tal-ksur; jew

(b) investitur soffra telf jew xi mod ieħor ġie affettwat hażin bħala riżultat tal-ksur,

il-qorti tista' tordna lill-persuna responsabbli għall-ksur li tħallas dik

is-somma fil-qorti li din jidhrilha għusta meta tqis id-daqs tal-profitt, telf jew effett hażin kif intqal qabel, u tordna li dik is-somma tithallas b'dak il-mod li l-qorti tista' tordna mill-persuni li dahlu għal transazzjonijiet li bħala riżultat tagħhom akkumulaw profitti jew ġew sofferti telf jew effetti ħżiena kif intqal qabel.

(4) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu l-qorti tista' tordna l-produzzjoni minn xi persuna ta' tali kontijiet u l-ġhoti ta' dik l-informazzjoni, u verifikata b'dak il-mod, kif il-qorti tista' tqis xieraq.

(5) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għal kull dritt tal-persuna aggravata li tibda proċeduri direttament fir-rigward ta' kull dritt li tali persuna tista' mod ieħor ikollha indipendentement mill-awtorità kompetenti.

53. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull artikolu ieħor taht dan l-Att, kull persuna li tikser jew tonqos milli tosserva xi waħda mid-dispożizzjonijiet tal-artikoli 3, 7, 13, 25, 26, 28, 39, 41 jew 57 jew tal-artikolu 39 kif applikat bl-artikolu 40 jew xi ordni tal-qorti mogħti taht l-artikolu 52 jew xi regolamenti magħmulin taht l-artikolu 38, tkun hatja ta' reat. Reati.

(2) Kull persuna li għall-għanijiet ta' jew konformement ma', xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew regolamenti magħmulin tahtu, jew xi kondizzjoni, obbligu, hteġa, direttiva jew ordni magħmul jew mogħti kif intqal qabel, tipprovdi informazzjoni jew tagħmel dikjarazzjoni li tkun taf li hi impreciza, falza jew qarrieqa f'xi rispett materjali, jew bi traskuraġni tipprovdi informazzjoni jew tagħmel dikjarazzjoni li tkun taf li hi impreciza, falza jew qarrieqa f'xi rispett materjali, tkun hatja ta' reat.

(3) Kull persuna li tkun xjentement parti fit-twertiq ta' xi attività regolata b'dan l-Att, jew regolamenti magħmulin jew regoli mahruġin tahtu, bi hsieb frawdolenti jew għal għan frawdolenti, tkun hatja ta' reat.

(4) Kull persuna li permezz ta' xi dikjarazzjoni, wegħda jew tbassir li tkun taf li huma żbaljati, foloz jew qarrieqa, jew b'xi habi diżonest ta' fatti materjali, jew bl-għemil bi traskuraġni (kemm jekk diżonest jew xort'oħra) ta' dikjarazzjoni, wegħda jew tbassir li huma żbaljati, foloz jew qarrieqa, iġġiegħel jew tipprova ġġiegħel persuna oħra biex tidhol jew toffri li tidhol fi ftehim dwar VFA, tkun hatja ta' reat.

(5) Kull persuna li, bil-hsieb li tevita s-sejba tal-għemil ta' reat taht dan l-Att tneħhi, teqred, tahbi jew b'mod frawdolenti timmodifika xi ktieb, dokument jew xi karta oħra jew *record*, kemm jekk ikunu tangibbli kemm jekk le, tkun hatja ta' reat.

(6) Kull persuna li intenzjonalment tostakola persuna milli teżerċita d-drittijiet tagħha mogħtija b'dan l-Att tkun hatja ta' reat.

Pieni.
Emendat:
XIV.2024.15.

54. (1) Entità emittenti jew detentur ta' liċenzja, hlief detentur ta' liċenzja msemmi fis-subartikolu (2), li jinstabu hatja ta' xi reat taht id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 53 jehlu, meta jinstabu hatja, multa sa mhux iżjed minn għaxar miljun euro (€10,000,000) jew sa tliet darbiet il-profitti magħmula jew telf evitat bis-saħħa tar-reat, skont liema jkun l-oghla, jew priġunerija għal żmien li ma jkunx iżjed minn sitt snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien sakemm dik il-multa jew priġunerija mhijiex imposta mod iehor taht l-artikolu 38(5).

(2) *Imħassar bl-Att XIV.2024.15.*

Sanzjonijiet fuq membri tal-bord ta' amministrazzjoni tal-entità legali.
Emendat:
XIV.2024.16.

55. Fejn l-obbligi imposti b'dan l-Att jew xi regolamenti magħmulin jew regoli maħruġin taht dan l-Att japplikaw għall-entità emittenti, detentur ta' liċenzja jew għal xi entità legali oħra, fil-każ ta' xi ksur, jistgħu jiġu wkoll applikati sanzjonijiet, bla ħsara għall-kondizzjonijiet stabbiliti fil-liġi nazzjonali, fuq il-membri tal-bord ta' amministrazzjoni tal-entità legali kkonċernata, u fuq individwi oħra li huma responsabbli għall-ksur taht il-liġi nazzjonali.

Stqarrija pubblika dwar kondotta hażina ta' persuna.

56. (1) Jekk l-awtorità kompetenti jidhrilha li persuna li għandha jew kellha liċenzja, jew reġistrazzjoni, jew kull persuna oħra, kisret xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti magħmulin taht dan l-Att jew kisret jew naqset milli tosserva xi kondizzjoni, obbligu, htieġa, regoli, direttiva jew ordni magħmul jew mogħti taht id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista' tippubblika stqarrija dwar dan.

(2) Xejn f'dan l-artikolu ma għandu jirrestringi jew mod iehor jippreġudika s-setgħat tal-awtorità kompetenti taht l-artikolu 41(4).

Kunfidenzjalità.
Emendat:
XLVI.2021.69;
XIV.2024.17.

57. (1) Informazzjoni miksuba mill-awtorità kompetenti jew mill-uffiċjali, impjegati jew aġenti tagħha, kif ukoll minn awdituri, spetturi jew xi persuni oħra mqabbdin mill-awtorità kompetenti għall-finijiet ta', jew konformement mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' regolamenti magħmulin jew regoli maħruġin tahtu, jew fit-twettiq ta' xi funzjoni taht xi waħda mill-imsemmija dispożizzjonijiet, għandha tiġi ttrattata bħala kunfidenzjali u protetta bid-dmir ta' segretezza professjonali, u m'għandhiex tkun żvelata lil xi persuna oħra, hlief fil-każijiet li ġejjin:

(a) fejn l-iżvelar hu meħtieġ għas-sejbien, prevenzjoni jew prosekuzzjoni ta' reati kriminali taht id-dispożizzjonijiet ta' natura kriminali ta' dan l-Att jew xi liġi oħra;

(b) fejn l-informazzjoni hi żvelata bil-għan li jinbdew, jew mod iehor għall-finijiet ta', xi proċeduri mill-awtorità kompetenti quddiem xi qorti taht dan l-Att;

(ċ) fejn l-informazzjoni hi żvelata fi proċeduri ċivili

jew kummerċjali fir-rigward tal-falliment jew xoljiment u stralċ konsegwenzjali mill-qorti ta' entità emittenti jew detentur ta' liċenzja, hekk iżda li tali informazzjoni ma tirrigwardax partijiet terzi u hi meħtieġa għat-twettiq tal-proċeduri, jew hi żvelata lil korp barrani responsabbli għalikwidazzjoni u l-falliment tal-persuna detentriċi ta' liċenzja jew awtorizzazzjoni ekwivalenti minn awtorità regolatorja Ewropea jew minn awtorità regolatorja barranija;

(d) fejn jiġi preparat u pprovdut sommarju jew kollezzjoni tal-informazzjoni b'dak il-mod li ma jippermettix li l-identità ta' xi persuni, li għalihom tirreferi l-informazzjoni, tista' tiġi stabbilita;

(e) fejn l-informazzjoni hi żvelata lil awditur fejn dak l-iżvelar x'aktarx jgħinu fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu taħt l-artikolu 50;

(f) fejn l-informazzjoni tingħata lill-Bank Ċentrali ta' Malta fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu skont il-ligi;

(g) fejn l-informazzjoni tingħata lil tali awtoritajiet oħra regolatorji, ġudizzjarji jew ta' infurzar, lokali jew Ewropej jew barranin, konformement ma' thassib serju ta' natura regolatorja jew kriminali:

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx iwaqqfu lill-awtorità kompetenti mill-iskambju jew it-trasmissjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali ta' entitajiet emittenti jew detenturi ta' liċenzja lill-ESAs jew lill-ESRB:

Iżda wkoll id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx iwaqqfu lill-awtorità kompetenti milli tuża dik l-informazzjoni għal għanijiet oħra meta l-korp jew il-persuna li jikkomunikaw dik l-informazzjoni lill-awtorità kompetenti jagħtu l-kunsens tagħhom għal dan.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma jipprekludux lill-awtorità kompetenti milli tittrasmetti lill-Bank Ċentrali ta' Malta, lill-ESCB u lill-ECB, fil-kapaċità tagħhom bħala awtoritajiet monetarji, u, fejn ikun xieraq, lil *clearing houses* rikonoxxuti jew korp simili li jwettaq servizzi ta' *clearing* jew *settlement*, u lil awtoritajiet pubbliċi oħra responsabbli biex jissorveljaw fuq sistemi ta' pagament u ta' konklużjoni ta' pagament, informazzjoni kunfidenzjali maħsuba għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom. Bl-istess mod, l-awtorità kompetenti tkun intitolata li tirċievi tali informazzjoni li tista' teħtieġ sabiex twettaq il-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att.

Kap. 373.

(3) Fejn uffiċjal jew impjegat ta' entità emittenti, aġent ta' VFA jew detentur ta' liċenzja għandu għalfejn jemmen li transazzjoni jew transazzjoni proposta tista' tinvolvi hasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, hu għandu jaġixxi f'konformità mal-obbligi ta' osservanza u rappurtar u obbligi oħra stabbiliti fir-regolamenti magħmulin taħt l-artikolu 12 tal-[Att kontra Money Laundering](#) u kull proċedura u gwida maħruġa taħthom, u tali żvelar ma jkun jikkostitwixxi ksur ta' kunfidenzjalità.

TAQSIMA X

Dispożizzjonijiet Mixxellanji

Esklużjoni ta' responsabbiltà.

58. *Imħassar bl-Att [XI.2025](#).43.*

Avviżi, eċċ.

59. Avviż jew dokument ieħor li għandu jingħata jew jiġi notifikat taħt dan l-Att, xi regoli maħruġin, jew regolamenti magħmulin tahtu, għandu jitqies li jkun gie debitament mogħti jew notifikat lil persuna jekk -

(a) gie konsenjat lilha; jew

(b) thalla fl-indirizz mogħti minnha lill-awtorità kompetenti, jew fl-aħħar indirizz tiegħu magħruf; jew

(ċ) jekk intbagħat lilha permezz tal-posta jew bit-*telefax*

f'xi wiehed mill-indirizzi fuq imsemmija; jew

(d) fil-każ ta' korp ta' persuni, kemm jekk korporat jew mhux inkorporat, ingħata jew gie notifikat b'xi wiehed mill-metodi msemmija hawn qabel, lis-segretarju, skrivan, *manager* jew ekwivalenti, jew lil xi membru tal-bord ta' amministrazzjoni jew rappreżentant mahtur.

Dritt Ewropew.

60. Fejn detentur ta' liċenzja jixtieq ikompli jmexxi l-attivitajiet rispettivi fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE, fl-eżerċizzju ta' dritt Ewropew, tali dritt ikun soġġett -

(a) għal notifika minn qabel lill-awtorità kompetenti skont ir-regolamenti magħmulin u r-regoli maħruġin taħt dan l-Att; u

(b) għal-liġijiet ta' dak l-Istat Membru jew Stat ŻEE.

Kooperazzjoni ma' ESAs u awtoritajiet regolatorji oħra nazzjonali, Ewropej jew barranin.

61. L-awtorità kompetenti għandha tikkoopera ma' ESAs u awtoritajiet regolatorji oħra nazzjonali, Ewropej jew barranin kull meta jkun neċessarju u skont xi liġi applikabbli Ewropea jew Maltija jew rabtiet internazzjonali ta' Malta, kif ikun il-każ.

TAQSIMA XI

Dispożizzjonijiet Transitorji

62. (1) Kull persuna li, fid-data tal-bidu fis-sehħ ta' dan l-Att - Dispożizzjonijiet transitorji.

- (a) qed tmexxi attività skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3 għandha, fi żmien tliet xhur mid-data tal-bidu fis-sehħ ta' dan l-Att, thejji *whitepaper* u tirreġistrahha mal-awtorità kompetenti skont id-dispożizzjonijiet tal-imsemmi artikolu:

Iżda dan il-paragrafu jkun applikabbli biss għal dawk il-persuni li jkunu bdew offerta jew ikunu applikaw għal dħul għal negozju skont l-artikolu 3 sa mhux aktar qabel minn ġimagħtejn qabel il-bidu fis-sehħ ta' dan l-Att;

- (b) qed ttiprovdi s-servizzi ta' agent ta' VFA skont it-tifsira li tinsab f'dan l-Att, għandha, fi żmien xahar mid-data tal-bidu fis-sehħ ta' dan l-Att, tapplika għand l-awtorità kompetenti għal reġistrazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 7;

- (c) qed ttiprovdi servizz ta' VFA skont it-tifsira li tinsab f'dan l-Att, għandha, fi żmien tnax-il xahar mid-data tal-bidu fis-sehħ ta' dan l-Att, tapplika għand l-awtorità kompetenti għal liċenzja skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 14.

(2) Persuna taht is-subartikolu (1) tista', soġġett għan-notifika minn qabel lill-awtorità kompetenti dwar l-attività li qed tmexxi u, jew is-servizz jew servizzi li qed ttiprovdi, minnufih mal-bidu fis-sehħ ta' dan l-Att, tkompli tmexxi tali attività jew ttiprovdi servizz jew servizzi f'Malta jew minn Malta sa meta l-*whitepaper* tiġi registrata ma', jew l-applikazzjoni tiġi determinata minn, l-awtorità kompetenti u, meta tkun qed tagħmel hekk, ma titqiesx li qed tmexxi tali attività jew ttiprovdi tali servizz jew servizzi bi ksur ta' dan l-Att.

63. (1) Kwalunkwe emittent li, mill-ewwel data tad-dhul fis-sehħ tal-[Att tal-2024 li jemenda l-Att dwar l-Attiv Finanzjarju Virtwali](#), għandu jara li jirreġistra *whitepaper* skont l-artikolu 3, għandu jikkonsenja lill-awtorità kompetenti applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' *whitepaper*, u l-hatra u s-servizzi ta' agent ta' VFA ma jibqgħux iżjed meħtieġa.

Dispożizz-jonijiet transitorji addizzjonali li jirrelataw ma' agenti ta' VFA. *Miżjud:* XIV.2024.18. Att Nru XIV tal-2024.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-artikolu 64(2), kwalunkwe persuna li, mill-ewwel data tad-dhul fis-sehħ tal-[Att tal-2024 li jemenda l-Att dwar l-Attiv Finanzjarju Virtwali](#), għandha tara li tapplika għal liċenzja biex ttiprovdi servizz ta' VFA f'Malta jew minn Malta skont l-

Att Nru XIV tal-2024.

artikolu 14(1), għandha tissottometti applikazzjoni lill-awtorità kompetenti, u tali persuna ma għandux ikollha iktar bżonn tagħmel l-applikazzjoni permezz ta' agent ta' VFA.

Att Nru XIV tal-2024.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2), fejn agent ta' VFA jkun issottometta applikazzjoni lill-awtorità kompetenti għar-reġistrazzjoni ta' whitepaper jew għall-hruġ ta' liċenzja qabel l-ewwel data tad-dhul fis-seħh tal-[Att tal-2024 li jemenda l-Att dwar l-Attiv Finanzjarju Virtwali](#), u dik l-applikazzjoni tkun, sa tali data, għadha ma gietx determinata mill-awtorità kompetenti skont id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 3(4) u 15(1), l-agent ta' VFA appuntat biex joffri s-servizzi tiegħu fir-rigward tat-tali applikazzjoni għandu jkun permess ikompli joffri s-servizzi tiegħu fir-rigward tat-tali applikazzjoni sa meta l-awtorità kompetenti toħroġ deċiżjoni fir-rigward tagħha:

Att Nru XIV tal-2024.

Iżda l-agent tal-VFA għandu, fi kwalunkwe każ, jieqaf milli joffri s-servizzi tiegħu fir-rigward tat-tali applikazzjoni fi żmien tliet (3) xhur mill-ewwel data tad-dhul fis-seħh tal-[Att tal-2024 li jemenda l-Att dwar l-Attiv Finanzjarju Virtwali](#), jew sa meta l-awtorità kompetenti toħroġ deċiżjoni fir-rigward tat-tali applikazzjoni, skont liema minnhom isseħh l-ewwel.

Att Nru XIV tal-2024.

(4) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3), agenti ta' VFA għandhom jieqfu jwettqu l-attivitàjiet li għalihom huma registrati mal-awtorità kompetenti fl-ewwel data tad-dhul fis-seħh tal-[Att tal-2024 li jemenda l-Att dwar l-Attiv Finanzjarju Virtwali](#) u għandhom, fi żmien tliet (3) xhur mit-tali data, jissottomettu lill-awtorità kompetenti l-Formula ta' Thassir ta' Reġistrazzjoni ta' Agent ta' VFA prevista f'regoli maħruġa skont dan l-Att.

Dispożizzjoni-jiet transitorji addizzjonali li jirrelataw ma' applikazzjonijiet għal liċenzja.
Miżjud:
XIV/2024.18.
Att Nru XIV tal-2024.

64. (1) Meta persuna tkun issottomettiet, permezz ta' agent ta' VFA, applikazzjoni kif imsemmi fl-artikolu 14 qabel l-ewwel data tad-dhul fis-seħh tal-[Att tal-2024 li jemenda l-Att dwar l-Attiv Finanzjarju Virtwali](#) u l-awtorità kompetenti tkun għadha ma ddeterminatx, skont l-artikolu 15, jekk tagħtix jew tirrifjutax il-liċenzja li għaliha saret l-applikazzjoni sa tali data, l-imsemmija persuna għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti, bil-miktub, dwar jekk għandhiex tipproċedi b'dik l-applikazzjoni jew jekk għandhiex tirtira l-applikazzjoni msemmija:

Att Nru XIV tal-2024.

Iżda meta tali persuna ma tinnotifikax lill-awtorità kompetenti skont dan is-subartikolu, fi żmien xahar mill-ewwel data tad-dhul fis-seħh tal-[Att tal-2024 li jemenda l-Att dwar l-Attiv Finanzjarju Virtwali](#), l-awtorità kompetenti għandha tqis li l-applikazzjoni sottomessa minn dik il-persuna tkun giet irtirata.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u ta' kwalunkwe regolamenti magħmula, u regoli maħruġa tahtu, applikazzjonijiet kif imsemmija fl-artikolu 14 ma jistgħux jiġu sottomessi lil, u fi kwalunkwe każ m'għandhomx jiġu aċċettati mill-awtorità kompetenti mill-1 ta' Awwissu 2024.

65. (1) Fejn persuna tkun għamlet, direttament jew permezz ta' agent tal-VFA, talba lill-awtorità kompetenti sabiex tirreġistra white paper skont l-artikolu 3(4) qabel l-ewwel data tad-dhul fis-sehh tal-Att dwar is-Swieq fil-Kriptoassi u l-awtorità kompetenti tkun għadha ma ddeterminatx, skont l-imsemmi artikolu, jekk tirreġistrax jew xort'ohra dik il-white paper sa tali data, l-imsemmija persuna għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti bil-miktub, jekk tixtieqx tipproċedi bit-talba tagħha għar-registrazzjoni tal-white paper jew jekk tixtieqx tirtira l-imsemmija talba:

Dispożizzjonijiet tranżitorji ulterjuri dwar white papers.
Miżjud:
XXXVI.2024.63.
Kap. 647.

Izda meta tali persuna ma tinnotifikax lill-awtorità kompetenti skont dan is-subartikolu, fi żmien xahar (1) mill-ewwel data tad-dhul fis-sehh tal-Att dwar s-Swieq fil-Kriptoassi, l-awtorità kompetenti għandha tqis li t-talba magħmula minn tali persuna tkun ġiet irtirata.

Kap. 647.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u kwalunkwe regolamenti magħmula, u regoli mahruġa tahtu, talbiet għar-registrazzjoni ta' white papers skont l-artikolu 3(4) ma jistgħux isiru lil, u fi kwalunkwe każ ma għandhomx jiġu aċċettati mill-awtorità kompetenti mill-1 ta' Awwissu 2024.

(3) Kwalunkwe whitepaper relatata ma' e-money token li tkun irreġistrata mill-awtorità kompetenti skont dan l-Att għandha titqies li tkun tneħhitilha awtomatikament ir-registrazzjoni fit-30 ta' Ġunju, 2024.

(4) Kwalunkwe whitepaper relatata ma' attiv finanzjarju virtwali għajr e-money token jew token irreferenzjat ma' assi li tkun irreġistrata mill-awtorità kompetenti skont dan l-Att għandha titneħhielha awtomatikament ir-registrazzjoni fit-30 ta' Diċembru 2024.

(5) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 3 sa 13 ma għandhomx jibqgħu applikabbli mit-30 ta' Diċembru 2024.

66. (1) Persuni li fit-30 ta' Diċembru 2024, huma liċenzjati taht dan l-Att sabiex jipprovdu, jew jaġixxu bħala li jipprovdu, servizz ta' VFA wiehed jew aktar jistgħu jkomplu jipprovdu, jew jaġixxu bħala jipprovdu, daww is-servizzi skont id-dispożizzjonijiet applikabbli tal-imsemmi Att u kwalunkwe regolamenti magħmula, u regoli mahruġa tahtu, sal-1 ta' Lulju 2026 jew sakemm jingħataw jew jiġu rrifjutati awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 63 tar-Regolament MiCA, skont liema data tiġi l-ewwel.

Dispożizzjonijiet tranżitorji ulterjuri dwar servizzi ta' VFA.
Miżjud:
XXXVI.2024.63.

(2) Bla hsara għall-artikolu 21, kwalunkwe liċenzja mogħtija lil persuna taht dan l-Att għandha tiġi awtomatikament imħassra fit-2 ta' Lulju 2026 jew mal-ghoti jew rifuġ ta' awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 63 tar-Regolament MiCA lil tali persuna, skont liema minnhom tiġi l-ewwel.

Emendat:
XIV:2024.19.

L-EWWEL SKEDA

(Artikolu 2)

Ħwejjeġ li għandhom jiġu speċifikati f'*whitepaper* ta' entità emittenti u htigiet għall-approvazzjoni u pubblikazzjoni tagħha

Prinċipji ġenerali

1. Il-*whitepaper* għandu jkun fiha l-informazzjoni li, skont in-natura tal-entità emittenti u tal-attiv finanzjarju virtwali offrut lill-pubbliku, hi neċessarja biex tippermetti li investituri jagħmlu valutazzjoni informata tal-prospetti tal-entità emittenti, il-proġett propost u l-karatteristiċi tal-attiv finanzjarju virtwali. Din l-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata f'forma komprensibbli u li tista' tiġi analizzata faċilment.

2. Ċerta informazzjoni speċifikata f'din l-Iskeda tista' tithalla barra mill-*whitepaper* jekk:

(a) l-iżvelar ta' dik l-informazzjoni jmur kontra l-interess pubbliku;

(b) l-iżvelar ta' dik l-informazzjoni jista' jkun serjament ta' detriment għall-entità emittenti, hekk iżda li l-ommissjoni x'aktarx mhux ser tqarraq lill-pubbliku fir-rigward ta' fatti u ċirkostanzi essenzjali għal valutazzjoni informata tal-prospetti tal-entità emittenti, il-proġett propost u l-karatteristiċi tal-attiv finanzjarju virtwali li għalih tirreferi l-*whitepaper*;

(ċ) dik l-informazzjoni tkun ta' importanza minuri għal offerta speċifika biss u mhijiex informazzjoni li ser tinfluwenza valutazzjoni informata tal-prospetti tal-entità emittenti, il-proġett propost u l-karatteristiċi tal-attiv finanzjarju virtwali li għalih tirreferi l-*whitepaper*; jew

(d) l-iżvelar ta' dik l-informazzjoni jinstab li mhuwiex xieraq għall-isfera ta' attività jew tal-attività proposta tal-entità emittenti, kif ikun il-każ, jew il-forma legali tagħha jew għall-attiv finanzjarju virtwali li qed jiġi offrut, f'liema każ il-*whitepaper* għandu jkun fiha informazzjoni ekwivalenti meta din tkun disponibbli.

3. Il-*whitepaper* għandha tiġi abbozzata bl-ilsien Ingliż u żewġ ilsna addizzjonali, ikunu xi jkunu, fid-diskrezzjoni tal-entità emittenti.

Sommarju

4. (1) Il-*whitepaper* għandu jkun fiha sommarju. Is-sommarju għandu, f'terminologija mhux teknika u fil-qosor, jipprovdi informazzjoni ewlenija fir-rigward tal-offerta. Il-format u l-kontnut tas-sommarju tal-*whitepaper* għandu jipprovdi, flimkien mal-*whitepaper*, informazzjoni xierqa dwar l-elementi essenzjali tal-attiv finanzjarju virtwali kkonċernat sabiex jgħin investituri meta dawn ikunu qed jikkunsidraw jekk jinvestux f'tali attiv finanzjarju virtwali. Is-sommarju għandu jifassal f'format komuni sabiex jiffaċilita l-komparabbiltà tas-sommarji ta' attiv finanzjarju virtwali simili u l-kontnut tiegħu għandu jwassal l-informazzjoni ewlenija tal-attiv finanzjarju virtwali kkonċernat sabiex jgħin lill-investituri meta jkunu qed jikkunsidraw jekk jinvestux f'tali attiv finanzjarju virtwali. Is-sommarju għandu jkun fih twissija li:

(a) għandu jinqara bħala introduzzjoni għall-*whitepaper*;

(b) kull deċiżjoni li wiehded jinvesti fl-attiv finanzjarju virtwali għandha tkun ibbażata fuq konsiderazzjoni tal-*whitepaper* kollha kemm hi mill-investitur;

(ċ) l-offerta ta' attiv finanzjarju virtwali ma tikkostitwixxi offerta jew solleċitazzjoni biex jinbiegħu strumenti finanzjarji u li xi tali offerta jew solleċitazzjoni dwar strumenti finanzjarji ser issir biss permezz ta' *prospectus* jew xi dokumentazzjoni ta' offerta oħra skont xi liġi applikabbli Maltija;

(d) mingħajr preġudizzju għall-artikolu 10 ta' dan l-Att, tinholoq responsabbiltà ċivili fuq dawk il-persuni li jkunu ressu s-sommarju, inkluża traduzzjoni tiegħu, u applikaw għan-notifika tiegħu.

(2) Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu "informazzjoni ewlenija" tfisser informazzjoni essenzjali u strutturata kif xieraq li għandha tingħata lil investituri bil-għan li tippermettilhom jifhmu n-natura u r-riskji tal-proġett propost, l-entità emittenti u l-attiv finanzjarju virtwali li qed jiġi offrut lilhom.

Materji speċifiċi li għandhom jiġu inklużi

5. Il-paragrafi 6 sa 13 ta' din l-Iskeda fihom il-materji speċifiċi li għandhom jiġu inklużi f'*whitepaper*.

Il-persuni responsabbli għall-*whitepaper*

6. Ismijiet, funzjonijiet u dikjarazzjonijiet minn persuni responsabbli għall-*whitepaper* li skont l-aħjar għarfien tagħhom l-informazzjoni li tinsab fil-*whitepaper* hi konformi mal-fatti u li l-*whitepaper* ma fiha l-ebda ommissjoni li x'aktarx taffettwa l-valur tagħha.

L-offerta lill-pubbliku

7. Għall-inqas, u sa fejn hi applikabbli, l-informazzjoni li ġejja dwar l-offerta għandha tinghata fil-*whitepaper*:

(a) deskrizzjoni tar-raġuni għall-offerta ta' attiv finanzjarju virtwali inizjali;

(b) deskrizzjoni teknika dettaljata tal-protokoll, pjattaforma u, jew applikazzjoni, kif ikun il-każ, u l-benefiċċji assoċjati;

(ċ) deskrizzjoni dettaljata tas-sostenibbiltà u skalabbiltà tal-proġett propost;

(d) sfidi u riskji assoċjati kif ukoll miżuri ta' mitigazzjoni tagħhom;

(e) deskrizzjoni dettaljata tal-karatteristiċi u funzjonalità tal-attiv finanzjarju virtwali li qed jiġi offrit;

(f) deskrizzjoni dettaljata tal-entità emittenti, tim tal-iżvilupp, konsulenti u provduri ta' servizzi oħra li jistgħu jiġu mqabbla għat-tweqqif tal-proġett;

(g) deskrizzjoni dettaljata tal-portafoll/i tal-entità emittenti użati;

(h) deskrizzjoni tas-salvagwardji ta' sigurtà kontra theddid ċibernetiku kontra l-protokoll sottostanti, kontra xi attivitajiet *off-chain* u kontra portafolli użati mill-entità emittenti;

(i) deskrizzjoni dettaljata taċ-ċiklu tal-ħajja tal-offerta tal-attiv finanzjarju virtwali inizjali u l-proġett propost;

(j) deskrizzjoni dettaljata tal-istadji importanti passati u futuri u l-finanzjament tal-proġett;

(k) deskrizzjoni dettaljata tal-bażi ta' investituri immirata;

(l) rata ta' kambju tal-attiv finanzjarju virtwali;

(m) deskrizzjoni tal-interoperabilità tal-protokoll sottostanti ma' protokoll oħra;

(n) deskrizzjoni tal-mod kif ser jiġu allokat i l-fondi miġbura permezz tal-offerta ta' attiv finanzjarju virtwali inizjali;

(o) l-ammont u l-għan tal-ħruġ;

- (p) in-numru totali ta' attiv finanzjarju virtwali li ser jinħareġ u l-karatteristiċi tiegħu;
- (q) id-distribuzzjoni tal-attiv finanzjarju virtwali;
- (r) l-algoritmu tal-kunsens, fejn ikun applikabbli;
- (s) il-mekkaniżmu ta' inċentiv biex jiġu żgurati transazzjonijiet, drittijiet għal transazzjoni u/jew drittijiet oħra applikabbli;
- (t) fil-każ ta' protokoll ġdid, il-veloċità stmata ta' transazzjonijiet;
- (u) kull taxxa applikabbli;
- (v) kull sett *soft cap* u *hard cap* għall-offerta;
- (w) il-perjodu li fih l-offerta hi miftuħa;
- (x) kull persuna li tissottoskrivi jew tiggarantixxi l-offerta;
- (y) kull restrizzjoni fuq it-trasferibbiltà libera tal-attiv finanzjarju virtwali li qed jiġi offrut u l-borża ta' DLT/s li fuqha jista' jiġi negozjat, sal-limitu magħruf mill-entità emittenti;
- (z) metodi ta' hlas;
- (aa) avviż speċifiku li l-investituri li jipparteċipaw fl-offerta ta' attiv finanzjarju virtwali inizjali jkunu jistgħu jieħdu lura l-konsiderazzjoni tagħhom jekk is-*soft cap* ma jintlaħaqx sal-gheluq tal-offerta u deskrizzjoni dettaljata ta' mekkaniżmu ta' rifiżjoni, u skeda ta' żmien mistenni meta dik ir-rifiżjoni tkun kompletata;
- (ab) deskrizzjoni dettaljata tar-riskji assoċjati mal-attiv finanzjarju virtwali u l-investment fih;
- (aċ) il-proċedura għall-eżerċizzju ta' kull dritt ta' xiri minn qabel;
- (ad) deskrizzjoni dettaljata tal-*smart contract/s*, jekk ikun hemm, użat/i inkuzi *inter alia* l-istandards adottati, il-protokollu sottostanti tiegħu/tagħhom, il-funzjonalità/funzjonalitajiet u spejjeż operattivi assoċjati;
- (ae) jekk xi *smart contract/s* hu/ma użat/i mill-entità emittenti, dettalji tal-awditur li wettaq verifika fuqu/fuqhom;
- (af) deskrizzjoni ta' restrizzjonijiet inkorporati fi

smart contract/s użat/i, jekk ikun hemm, inklużi *inter alia* kull restrizzjoni dwar investiment u/jew ġeografika;

(ag) l-aġenti tal-programm użati biex tinkiseb *data* u jiġu verifikati okkorrenzi minn *smart contracts* (magħrufa wkoll bħala ‘*oracles*’) użati u deskrizzjoni dettaljata tal-karatteristiċi u funzjonalità tagħhom;

(ah) *bonuses* applikabbli għal investituri bikrija inkluż *inter alia* prezz tax-xiri bi skont għal attiv finanzjarju virtwali;

(ai) il-perjodu li fih irtirar volontarju hu permess minn *smart contract*, jekk ikun hemm;

(aj) deskrizzjoni tal-proċeduri adottati mill-entità emittenti dwar l-ejenkar fil-*whitepaper* u dawk kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament ta’ terroriżmu skont l-[Att kontra Money Laundering](#) u regolamenti magħmulin u regoli mahruġin taħtu;

(ak) drittijiet ta’ proprjetà intellettuali assoċjati mal-offerta u l-protezzjoni tagħhom; u

(al) il-metodi dwar kif issir u l-limiti ta’ żmien għall-konsenja tal-attiv finanzjarju virtwali:

Iżda l-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa li tirrinunzja għal jew timmodifika xi waħda jew aktar mill-htigiet fuq imsemmija fil-kuntest ta’ offerta ta’ VFA partikolari inizjali jew applikazzjoni partikolari għal dħul għal negozju fuq borża ta’ DLT, kif ikun il-każ.

Detalji tal-entità emittenti

8. Id-dettalji li ġejjin tal-entità emittenti:

- Isem;
- Indirizz reġistrat u numru ta’ reġistrazzjoni;
- Data tar-reġistrazzjoni;
- L-objettiv(i) tal-entità emittenti;
- Fejn ikun applikabbli, il-grupp ta’ intrapriži li l-entità emittenti hi parti minnhom;
- Sa fejn ikunu magħrufin, indikazzjoni tal-membri li direttament jew indirettament jeżerċitaw jew jistgħu jeżerċitaw rwol determinanti fl-amministrazzjoni tal-entità emittenti.

L-attivitajiet prinċipali tal-entità emittenti

9. Deskrizzjoni tal-attivitajiet prinċipali tal-entità emittenti inkluż l-iżvelar ta' proċeduri legali li għandhom effett importanti fuq il-pożizzjoni finanzjarja tal-entità emittenti.

Il-bord ta' amministrazzjoni tal-entità emittenti

10. Ismijiet, indirizzi u funzjonijiet ta' amministraturi.

Benefiċċji għal partijiet terzi u spejjeż oħra

11. L-ammont jew l-ammont stmat ta' spejjeż preliminari u l-persuni li mingħandhom thallsu jew ser jithallsu dawk l-ispejjeż, u l-ammont jew l-ammont stmat tal-ispejjeż tal-ħruġ u l-persuni li mingħandhom thallsu jew ser jithallsu, fi kwalunkwe forma, dawk l-ispejjeż.

Ix-xogħol finanzjarju li l-entità emittenti għamlet fil-passat

12. Fejn l-entità emittenti ilha stabbilita għal perjodu ta' iktar minn tliet snin, dettalji tax-xogħol finanzjarju tagħha li għamlet fil-passat.

Validità tal-*whitepaper*, arrangamenti għall-approvazzjoni u pubblikazzjoni ta' *whitepaper*.

13. *Whitepaper* tkun valida għal 6 xhur għall-approvazzjoni tagħha mill-awtorità kompetenti għal offerti mill-pubbliku.

14. (1) L-awtorità kompetenti m'għandhiex tirreġistra *whitepaper* sakemm ma tkunx sodisfatta li l-*whitepaper* tfasslet skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, din l-Iskeda u xi regolamenti, regoli jew gwida magħmulin jew mahruġin taht dan l-Att.

(2) L-awtorità kompetenti għandha tavża lill-entità emittenti dwar id-deċiżjoni tagħha li tirrigwarda l-approvazzjoni jew le tal-*whitepaper*.

Fatturi ġodda sinifikattivi, żbalji jew ineżattezzi materjali

15. (1) Kull fattur ġdid sinifikattiv, żball jew ineżattezza materjali li jirrigwardaw l-informazzjoni inkluża f'*whitepaper* li jistgħu jaffettwaw il-valutazzjoni tal-attiv finanzjarju virtwali u li jinholoq jew jiġi nnotat fiż-żmien bejn l-approvazzjoni tal-*whitepaper* u l-gheluq finali tal-offerta, ikun liema jkun li jiġi l-aħħar, għandu jissemma f'suppliment anness mal-*whitepaper*. Tali supplement għandu jiġi approvat bl-istess mod u ppubblikat konformement ma' għall-inqas l-istess arrangamenti li kienu ġew applikati meta giet ippubblikata l-*whitepaper* oriġinali. Is-sommarju, u kull traduzzjoni tiegħu, għandhom ukoll ikunu supplementati, jekk ikun neċessarju, biex tingħata konsiderazzjoni lil kull informazzjoni ġdida inkluża fis-suppliment.

(2) Investituri li jkunu diġà ftehm u li jixtru jew jissottoskrivu għal attiv finanzjarju virtwali qabel ma jiġi ppubblikat is-suppliment ikollhom id-dritt li jirtiraw l-aċċettazzjoni tagħhom fi żmien jumejn tax-xogħol wara l-pubblikazzjoni tas-suppliment, sakemm il-fattur ġdid, żball jew ineżattezza msemmin fil-paragrafu (1) ikunu nholqu wara l-għeluq finali tal-offerta għall-pubbliku u l-konsenja tal-attiv finanzjarju virtwali. Dak il-perjodu jista' jiġi estiż mill-entità emittenti f'liema każ l-*ismart contract*, jekk ikun hemm, għandu jiġi aġġornat skont hekk. Id-data finali tad-dritt ta' rtirar għandha tiġi msemminja fis-suppliment.

*Emendat:
A.L. 106 tal-2021.*

IT-TIENI SKEDA

(Artikolu 2)

Servizzi ta' VFA

1. Akkoljenza u Trasmissjoni ta' Ordnijiet

L-akkoljenza, minn persuna, ta' ordni ta' xiri, bejgħ jew sottoskrizzjoni għal attiv finanzjarju ordinarju virtwali u t-trasmissjoni ta' dak l-ordni lil parti terza għall-eżekuzzjoni.

2. Eżekuzzjoni ta' ordnijiet f'isem persuni oħra

Aġir biex jiġi konklużi ftehimiet għax-xiri, bejgħ jew sottoskrizzjoni ta' attiv finanzjarju virtwali, wiehed jew aktar, f'isem persuni oħra.

3. Attività mwettqa għall-benefiċċju tal-istess persuna li twettaqha

Negożju kontra kapital proprjetarju li jirriżulta fil-konklużjoni ta' transazzjonijiet f'attiv finanzjarju virtwali, wiehed jew aktar.

4. Ġestjoni tal-Portafoll

Ġestjoni jew qbil li jiġi ġestit attiv li jappartjeni lil persuna oħra jekk dak l-attiv jikkonsisti fi jew jinkludi attiv finanzjarju virtwali, wiehed jew aktar, jew l-arrangamenti għall-ġestjoni tiegħu huma tali li l-persuna li tiġġestixxi jew li taqbel li tiġġestixxi dak l-attiv għandha diskrezzjoni li tinvesti xi attiv bħal dak f'attiv finanzjarju virtwali, wiehed jew aktar:

Iżda għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, il-kelma "attiv" għandha teskludi kull strument finanzjarju, kemm jekk mahruġ f'Malta jew le.

5. Servizzi ta' Kustodja jew *Nominee*

(a) Aġir bħala kustodju jew detentur *nominee* ta' attiv finanzjarju virtwali u, jew ċavetta kriptografika privata;

jew

(b) parteċipazzjoni f'attiv finanzjarju virtwali u, jew f'ċavetta kriptografika privata bħala *nominee*, fejn il-persuna li tagħixxi bħala *nominee* qed tagħmel hekk f'isem persuna oħra li qed tipprovdi xi servizz ta' VFA taħt din l-Iskeda jew f'isem klijent ta' tali persuna, u tali parteċipazzjoni *nominee* titwettag fir-rigward ta' tali servizz.

6. Parir dwar Investment

L-ghoti, l-offerta biex tingħata jew il-qbil li tingħata, lil persuni fil-kapaċità tagħhom bħala investituri jew bħala investituri potenzjali jew bħala agent għal investitur jew investitur potenzjali, rakkomandazzjoni personali fir-rigward ta' transazzjoni waħda jew aktar li jirrigwardaw attiv finanzjarju virtwali wiehed jew aktar.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, "rakkomandazzjoni personali" għandha tfisser rakkomandazzjoni ppreżentata bħala adatta għall-persuna li lilha hi indirizzata, jew li hi bbażata fuq konsiderazzjoni taċ-ċirkostanzi ta' dik il-persuna, u għandha tikkostitwixxi rakkomandazzjoni biex jittiehed xi wiehed mill-passi li ġejjin:

(a) li jinx tara, jinbiegħ, jiġi sottoskritt, skambjat, mifdi jew jinżamm attiv finanzjarju virtwali partikolari;

(b) li jiġi eżerċitat jew ma jiġix eżerċitat xi dritt mogħti minn attiv finanzjarju virtwali partikolari biex jinx tara, jinbiegħ, jiġi sottoskritt, skambjat jew mifdi.

Rakkomandazzjoni mhijiex rakkomandazzjoni personali jekk tinhareġ esklussivament permezz ta' kanali ta' distribuzzjoni jew lill-pubbliku.

7. Pjazzament ta' attiv finanzjarju virtwali

It-tqeghid fis-suq ta' attiv finanzjarju virtwali mahruġ ġdid jew ta' attiv finanzjarju virtwali li diġà nhareġ iżda għadu ma ddaħħlax għal negozju fuq borża ta' DLT, lil persuni speċifikati u li ma jinvolvi offerta lill-pubbliku jew lil detenturi eżistenti tal-attiv finanzjarju virtwali tal-entità emittenti.

8. It-tmexxija ta' borża ta' VFA.

9. Trasferiment ta' attivi finanzjarji virtwali

It-twettiq ta' tranzazzjoni f'isem terz li ċċaqlaq attiv finanzjarju virtwali minn indirizz ta' attiv finanzjarju virtwali jew kont għal ieħor.

